

## 監所收容人的權益保障<sup>\*</sup>

### —— 以法國法的演進為中心

王必芳<sup>\*\*</sup>

#### 目次

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 壹、前言            | 二、監所行為救濟管道的洞開 |
| 貳、歐洲法的影響        | 三、監所行為爭訟標準的建立 |
| 一、歐洲人權法院的判例     | 伍、監所機關賠償責任的落實 |
| 二、歐洲監所法則的規定     | 一、難以追究的監所機關責任 |
| 參、收容人尊嚴和權利的承認   | 二、監所機關責任要件的放寬 |
| 一、權利與尊嚴的尊重      | 三、監所機關責任基礎的擴充 |
| 二、紀律處罰的新框架      | 陸、結論          |
| 肆、監所行為合法性控制的擴大  |               |
| 一、不能爭訟的「內部秩序措施」 |               |

\* 投稿日：2012年7月13日；接受刊登日：2013年1月25日。〔責任校對：簡蔓婷、蔡雅婷〕。

作者感謝會議主持人李震山大法官、評論人張桐銳教授以及兩位匿名審查人和出版委員會的建言，文中相應之修正仍有諸多力有未逮之處，文責由作者自負。此外，在撰文期間，當時任職於中央研究院法律學研究所法實證研究資料中心的犯罪學博士李宗憲先生，不吝提供有關我國監所法制和實務的寶貴資訊，對於本文研究內容的設定以及本人未來的續行研究，有許多啟發，特此致謝。

\*\* 中央研究院法律學研究所副研究員。

穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/10505141.pdf>。



## 摘 要

在我國，依據傳統行政法之理論與實務，監獄與受刑人以及看守所與受羈押被告之間的關係向來被視為是特別權力關係中的一環，因而在獄所中的收容人，其權利是隱沒於義務之後且不受保障。隨著大法官次第拆解特別權力關係，原本不動如山的監所收容關係終於開始鬆動，收容人的權益問題逐漸受到重視。在行政法素來發達的法國，雖不存在類如特別權力關係之理論，卻經由「內部秩序措施」的概念，亦在行政機關與公務員、軍人、學生、監所收容人之間形成「法外空間」，而其中監禁世界更被被類比為一個極權世界。幸而近十多年來，特別是在歐洲人權法院的驅動下，產生了重大變革，透過立法者和法官的共同打造，建立起較佳保障收容人人性尊嚴和基本權利的新框架。法國監所法仍在演進中，但其提點出歐洲法和國際法上收容人權益保障的發展趨向，對於正力圖與國際人權體系接軌的我國而言，應不失其參考價值。

關鍵詞：受刑人、受羈押被告、收容人、人性尊嚴、基本權利、特別權力關係、內部秩序措施。

## Reconsidering Rights of Prisoners and Detainees:

From the Perspectives of French Law

*Pi-Fang Wang*\*

### Abstract

In accordance with the traditional theory and practice of administrative law of Taiwan, the relations between prisoners and the prison and that between detainees and the detention center have been regarded as under the domain of “the special power relationship”, which means that the rights and interests of the prisoners and detainees are not protected. However, with the gradual demolishment of the theory and practice of “the special power relationship”, in particular by a series of Interpretations of the Grand Justices, the issue of the legal status of the inmates is receiving increasing attention. In comparison, although the doctrine of “the special power relationship” does not exist in French administrative law, an “exclusion zone” from legal protection was created between the administrative bodies and the civil servants, soldiers, students, and inmates, by employing the concept of “*mesure d’ordre intérieur*”, and the imprisonment environment was even described as a world under totalitarian rule. Fortunately, notable changes have happened over the past decades, especially driven by the decisions of the European Court of Human Rights, and a new framework under which the human dignity and fundamental rights of the inmates are better

---

\* Associate Research Professor, Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica.

protected has been established by the collaborative efforts of the legislators and judges. In view of the ongoing reconstruction of the French law, which embodies the trend of improving the protection of the rights of the inmates in European law and international law, the French experience should offer a point of reference for Taiwan, on its way to harmonizing its human rights protection with that required in the international human rights system.

KEYWORDS: prisoners, detainees, inmates, human dignity, fundamental rights, special power relationship, *mesure d'ordre intérieur*.

## 壹、前言

雖然監獄與看守所之目的不同（前者重在教化處遇，後者重在確保刑事訴訟程序順利進行），且受刑人和受羈押被告之身分不同（前者已受有罪判決確定，後者受無罪推定），但不論是刑罰之執行或是羈押之執行，二者之間實有其共通之處，亦即：都是將收容人拘禁於一個封閉的空間中持續相當的時間，且都因眾人的共同相處以及拘禁本身的管理而產生安全與紀律等問題<sup>1</sup>。換言之，在此等監禁的場域中，為實踐獄所的目的以及維持其正常運行，包括監獄與看守所在內的監所機關都有必要採取管理、戒護或處罰等等措施。這些措施與收容人因犯罪受刑之宣告之間無必然關聯，尤其是基於維持監所秩序所採取之措施，往往出於因時因地之獨立事由或原因，性質上屬於行政權之作用<sup>2</sup>。這些用以回應獄所生活的安排和處置，看似僅屬於日常庶務的管領，卻往往涉及到收容人的切身權益。

隨著法治思維的逐步落實，在我國法上，為避免人民的人身自由遭受國家機關之恣意剝奪，有關剝奪自由之條件、程序、以及審問、處罰、賠償等規範，已相當完備。相較而言，對於已被剝奪自由者的權益保障，則顯得較為不足。雖不乏官方和民間之資料、報告或報章雜誌不時揭露監所超額收容、醫療照護不足、出入監所時全身隱微處之檢查、欺凌事件之黑數高（管理員不當管教或大尾房長施予暴行）……等現象<sup>3</sup>，卻要等到陳前總統成為受羈押被告、之後再淪為階下囚，始吸引關注的目光。不論是其帶手銬進法院、

---

<sup>1</sup> 有關此共同性，參見盧映潔，受刑人的人權地位及其權利救濟之發展——以德國近況為說明，國立中正大學法學集刊，26期，頁169（2009年）。

<sup>2</sup> 李建良，監獄處分與行政救濟，月旦法學教室，27期，頁26-27（2005年）。

<sup>3</sup> 可參見法務部矯正署和台灣人權促進會之網站，而較新近的報告，可參見周愷嫻，我國矯正政策與管理機制之研究，收於：行政院研考會編，行政院研考會委託研究報告（2011年）；廖福特編，2011年台灣人權報告——兩公約民間社團影子報告（2012年）。

絕食卻被告誡將施以停止接見和戶外活動之懲罰、投稿雜誌但被以「有礙監獄紀律及信譽」為由打回票、申請返家奔喪以及戒護或保外就醫被詳加斟酌、申請移監或下工廠做工被拒絕……，甚至是沒有健保、沒有床鋪只能睡地板、舍房是「1.86坪的總統府」等等，所方或獄方所為的各項處置或安排，都激發熱烈的討論，且經常引爆「禮遇」或「迫害」、「特權」或「人權」的爭議。陳前總統的個案，基於當事人作為政黨輪替後之卸任元首的敏感身分，確有其特殊之處，但若回歸到其監所收容人的身分來看，正也突顯出我國相關法制中一些模糊、未定、缺漏、甚至落後之處。

考諸被剝奪自由者的權益在我國之所以未隨著人權意識的提高而受到應有的重視，當與社會中普遍存在的應報思想脫不了關係，然若就法制面保護的不足而言，主因之一應是受制於「特別權力關係」之理論與實務。蓋監所收容關係向來被視為是特別權力關係中的一環<sup>4</sup>，根據此一由學說輾轉從德國引進、長期為實務界奉為圭臬的理論，在涉及到公務員與國家、軍人與國家、公立學校之學生與學校、受刑人與監獄等之關係中，人民因為被吸納進入行政的內部，並不適用行政法律關係中所具有的基本權利、法律保留和權利保護，換言之，這些人的權利是隱沒於其義務之後而不受保障。對於此一「法治國家之漏洞」，歸功於司法院大法官的介入，有幸自1980年代起逐漸獲得填補和改善，惟針對監所收容人的權益保障，則遲至司法院釋字第653、681、691號解釋的出現，才讓人欣見「法治的陽光已然照入『特別權力關係』在我國殘存的最後一個黑暗角落」<sup>5</sup>。

在監所領域中，基於其雙重的封閉性，不論是對基本權利之限

---

4 學者的論著中僅提及受刑人與監獄之間的關係，但受羈押被告與看守所的關係，無疑亦應屬之，司法院釋字第653號解釋之理由書中即針對羈押法及其施行細則的相關規定指出，「考其立法之初所處時空背景，係認受羈押被告與看守所之關係屬特別權力關係……」。

5 參見司法院釋字第691號解釋湯德宗大法官協同意見書。

制、不成文內規或個別指令之充斥、懲戒權之濫用、爭訟之困難甚至否定……等，與其他傳統的特別權力關係領域相比，「惡靈附身」的現象<sup>6</sup>只能是有過之而無不及，但另一方面，在思索如何強化對於監所收容人之權益保障的同時，亦不能不考量到監所機構本身的特殊性以及監所機關使命的困難度，因而，面對崩解中的傳統監所收容關係，應如何重構，實考驗著我們的智慧。在此一議題上，向來自詡為人權發源地的法國，在屢遭國際組織及歐洲人權法院指責其監所措施和監禁條件違反人權後，近年來亦有發人省思的變革。

誠如吳庚教授所言：「特別權力關係，並非放諸四海而皆準之理論，行政法素來發達之法國，即不存在此種概念」<sup>7</sup>，然應注意的是，雖然法國並未建立起一個類如德國的特別權力關係理論，但其最高行政法院(Conseil d'Etat)卻透過「內部秩序措施」(mesure d'ordre intérieur)之概念，亦在行政機關與公務員、軍人、學生、監所收容人之間，形成「法外空間」，不但阻隔行政訴訟之提起，且藉此容許內規得以限制相對人之自由權利、懲戒權之行使得以不受外界控制，其中監所領域遊走於法邊緣的情況更為嚴重，其法治化的進程亦特別緩慢。直到近十多年來，因為人權團體的積極行動以及歐洲人權法院裁判的啟示，終於蓄積成演進的動力。綜觀法國法在收容人權保障上的整體發展，遠超乎對於內部秩序措施所形成之訴訟屏障的突破。不但在立法層面上，立法者以法律取代過去以命令為主的規範體系，並在承認收容人基本權利的前提下建立起較佳保障人性尊嚴和基本權利的框架，且在司法實務上，行政法院除不斷限縮內部秩序措施之範圍而擴大對於監所行為的合法性控制外，近年來特別引發注目的判例發展是在有關監所機關違法失職之國家賠償責任上，其中又以違反人性尊嚴作為追究惡劣監禁條件之

---

<sup>6</sup> 程明修教授之用語，參見程明修，別說羈押法沒被「特別權力關係」的惡靈附身！——司法院釋字第六五三號解釋簡評，台灣法學雜誌，124期，頁201-204（2009年）。

<sup>7</sup> 吳庚，行政法之理論與實用，10版，頁243（2008年）。

基礎，最令人拭目以待。法國法的演進尚未完結，但其如何試圖在獄所的紀律維護與收容人的權益保障之間尋求平衡，對於我們刻正面臨的問題，應不失為反思的借鑑。

惟應先說明的，不同於我國分別制定監獄行刑法和羈押法，並於羈押法中明訂除羈押法有規定及性質有牴觸外準用監獄行刑法之規定，在法國，有關監獄行刑和羈押之法，統稱為「監所法」(droit pénitentiaire)，而受有罪判決確定之受刑人(condamné)和受羈押被告(prévenu)，通常合稱為「收容人」(détenu：直譯為「被監禁者」)，這兩種都處於監禁狀態的收容人，在大多數的情形下適用監所法上的共同法則，僅於有區別之必要時，法令才特別指明或另作規範。此種處理模式亦可在歐洲法上觀察到。其次應指出，本文不特別論及監所中女性、未成年、外籍等收容人的特殊情形，亦不處理被強制收容於其他機構之收容人（如偷渡客、接受強制治療之病患等等，其與收容機構之間，其實亦因「被剝奪自由」之處境而涉及諸多共同的人權課題）。最後還須強調的是，囿於個人能力及篇幅限制，本文不企圖進行法我兩國的比較法研究，而是將重心放在法國法上（如同本文副標題所明示）並以其可能為我們帶來的一般性啟示作為總結，至於我國實務和學說的相關見解以及未來法制的具體發展方向，則期待來文再深入探究。

## 貳、歐洲法的影響

在法國傳統上，監所世界被類比為一個極權世界，其運作不受法的支配，其收容人不具個人權利、更遑論請求救濟的可能。然而，這些年來，此一法外空間正歷經去極權化的過程：對外界的封閉性減弱、應遵守的法規範增加、司法控制的擴大，且收容人除被



剝奪行動自由外，不當然喪失一般人所享有的權利和保障<sup>8</sup>。這些正在進行中的演進，無疑受到國際法的影響，例如，聯合國的在監人處遇最低標準規則<sup>9</sup>、公民與政治權利國際公約<sup>10</sup>、禁止酷刑公約<sup>11</sup>……等，都有關於收容人權利的規定。這些公約在法國具有直接效力且位階優於內國法律，惟因聯合國並未特別安排處罰違約國家的司法機制，故其實效較為有限。反之，在歐洲層級上，1950年通過、1953年生效的歐洲人權公約<sup>12</sup>，則特別設置了歐洲人權法院。此公約雖僅於第5條明文保護被剝奪自由者對抗恣意之監禁，但歸功於歐洲人權法院的建構性解釋，逐漸在歐洲形塑出一部有關監禁的共同法。此外，還有一些歐洲理事會的文本，雖不具強制性，亦發揮實質的影響力。例如，1987年通過、1989年生效的歐洲預防酷刑公約<sup>13</sup>，其所設立之預防酷刑委員會，在經視察後所提出的建議案，經常為歐洲人權法院所採用。而歷經多次修正、於2006年通過的「歐洲監所法則」(*Règles pénitentiaires européennes*; *European Prison Rules*)<sup>14</sup>，則可謂是近二十年來，在歐洲人權法院判例中以及在預防酷刑委員會影響下，收容人處遇最低標準的具體呈現<sup>15</sup>。

---

8 Cf. FROMENT (J.-C.), Vers une “prison de droit”?, *Revue de science criminelle*, 1997, n°3, p. 537 et s.

9 Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.

10 Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

11 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

12 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

13 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 décembre 1987.

14 Recommandation Rec(2006)2 du Comité des ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes. 其前身於1987年2月12日通過(Recommandation R[87]3)。

15 影響法國法演進的國際和歐洲公約，參見 CERE (J.-P.) et HERZOG-EVANS (M.), *Prison, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale*, Paris, Dalloz, 2006, pp. 18-19.

## 一、歐洲人權法院的判例

歐洲人權委員會於1962年即肯定，即使請求人因刑之執行而處於監禁狀態，公約所定義之權利和保障，並未對其消失<sup>16</sup>。而歐洲人權法院則在1975年Golder判決中承認收容人作為訴訟權人的資格<sup>17</sup>、在1984年Campbell et Fell判決中明示「法院不能夠在監獄門口前止步」<sup>18</sup>。然而，這些有關承認收容人權益的決定，在很長的期間中，因為案件量太少，並未產生顯著的影響，直到2000年代初期，歐洲人權法院才根據收容人作為「人類」、「公民」、「訴訟權人」等不同面向，逐步賦予其各種實體和程序的權利以及保障。

### （一）實體權利方面

在公約所保障的權利中，與收容人有關者，首先涉及的是第2條生命權的保護。在監所領域中，國家的保護義務主要關係到收容人自殺之問題。歐洲人權法院指出，第2條適用於監禁領域，且監所機關的義務不侷限於單純的不作為，其必須採行所有措施以保護收容人的生命，不過，此義務不能是不可能的或不成比例的，且當局所應預防的風險應是被知悉且是可預見的<sup>19</sup>。在2008年Renolde判決中，法國即被歐洲人權法院判定違反第2條。在此案中，法院認為「面對受苦於嚴重心理問題且有自殺傾向的收容人，（當局）應採取特別適宜之措施以確保此狀態與其維持在監禁狀態的相容性……法院重申心理患者之脆弱召喚特別的保護。而當受苦於嚴重紛亂的收容人被長期置於，正如此案，隔離或紀律隔離室，更是如

---

16 Comm. EDH 8 mars 1962, Koch c/ RFA. 於此應說明的，在第11號議定書施行前，個人不能直接近用歐洲人權法院，其必須先向歐洲人權委員會申請，若後者認為請求有理由，案件才能進入人權法院。此外，會員國在批准公約時，亦得保留特定條款，不讓個人近用委員會，因而限制了個人請求保護的可能性。但第11號議定書廢除了委員會並擴大法院的權限。

17 CEDH 21 février 1975, Golder c/ Royaume-Uni.

18 CEDH 28 juin 1984, Campbell et Fell c/ Royaume-Uni.

19 CEDH 3 avril 2001, Keenan c/ Royaume-Uni.

此，這無法避免將對其精神狀態產生影響，且其不久前已實際上試圖結束其生命」<sup>20</sup>。此外，在某些情況下，第2條還課予當局應預防性地採取一些秩序措施，以保護生命不受到其他人犯罪行為的威脅<sup>21</sup>。

其次，是第8條之尊重私人與家庭生活的權利。在私人生活上，特別是涉及到通信自由之權利：對於純粹個人的信件應予以傳遞，不得攔截<sup>22</sup>，但對收容人之通信進行控制，「其本身未與公約相衝突」<sup>23</sup>。在家庭生活上，人權法院則提醒，若「所有合法的監禁在性質上會招致對利害關係人之私人與家庭生活的限制」，「這對尊重家庭生活而言，協助收容人維持其與近親的接觸是根本的」<sup>24</sup>。另值得一提的，針對第1議定書第3條有關投票權的規定，歐洲人權法院提醒，任何對投票權的限制或減損，都有損害民主體制的危險，其認為未考量到主刑之刑期和犯罪的嚴重性，自動地剝奪為數眾多之收容人的投票權，此一絕對的禁止違反第1議定書第3條<sup>25</sup>。

## (二) 人性尊嚴方面

由於公約第3條的情形較為特別，值得另行說明。此條規定：「沒有人得被施予酷刑或是不人道或有辱人格之對待」。長期以來，此一條文所針對的是孤立的虐待或暴力行為，但是在著名的2000年Kudla判決中<sup>26</sup>，歐洲人權法院進行了質的變革，其超越第3條原所定義的保護，明白認可了「符合尊重人性尊嚴之監禁條件之請求

---

20 CEDH 16 octobre 2008, Renolde c/ France.

21 CEDH 14 mars 2002, Edwards c/ Royaume-Uni.

22 CEDH 28 juin 1984, Campbell et Fell c/ Royaume-Uni; CEDH 27 avril 1988, Boyle et Rice c/ Royaume-Uni.

23 CEDH 25 mars 1983, Silver et autres c/ Royaume-Uni.

24 CEDH 28 décembre 2000, Messina c/ Italie, §61.

25 CEDH 6 octobre 2005, Hirst c/ Royaume-Uni. 以上有關實體權利，詳參 BELDA (B.), L'innovante protection des droits du détenu élaborée par le juge européen des droits de l'homme, *AJDA*, 2009, p. 406 et s.; RENUCCI (J.-F.), *Traité de droit européen des droits de l'homme*, Paris, LGDJ, 2007, p. 258 et s.

26 CEDH 26 octobre 2000, Kudla c/ Pologne.

權」。此權利意味著，雖然剝奪自由之措施無可避免地伴隨著痛苦和羞辱，且此一無法抗拒的事實狀態本身並不招致第3條的違反，然而，國家應確保「所有囚犯是被監禁在與尊重人性尊嚴相容的條件下、措施之執行方式不使利害關係人遭受到超越監禁所固有之不可避免的受苦程度的困境或苦難的強度，且有鑑於監禁的實際要求，其健康和福祉應以適當的方式獲得確保……」（段94）<sup>27</sup>。

在此一新理念下，第3條保護的範圍擴增，得涉及諸多不同類型的案件。首先，其得關係到監禁的一般條件。惡劣的監禁條件本身，即使是短期的，可能違反第3條，例如，37天羈押在一個設有金屬板之窗戶的牢房中，且收容人未獲得足夠的食物、被迫睡在木板上、未擁有寢具、不能到戶外運動<sup>28</sup>。而舍房過於擁擠本身，亦得構成對人性尊嚴的侵害和有辱人格的對待，在2002年Kalachnikov判決中，請求人被陸續監禁在介於17到20.8平方公尺之間的舍房中，這些舍房原先設定收容8名犯人，實際卻收容了18到24人，亦即平均每人只擁有0.9至1.9平方公尺的面積，歐洲人權法院指出此一嚴重的擁擠狀態本身即構成第3條的違反<sup>29</sup>。此外，收容人被置於特殊的監禁條件下，雖不必然引發公約的違反，但如與某些因素相連結，有時亦會導致被判定違約。例如，對受刑人所施予的紀律處罰，若呈現出不成比例的嚴厲性，可能會進入到第3條的適用範圍，例如新近的2011年Payet判決認為，請求人在紀律性禁閉中所遭遇的骯髒、空間狹隘、光線昏暗、空氣不流通等監禁條件，「會對其造成心理和身體的苦痛以及深層侵害其人性尊嚴的感受」，因

27 有關人性尊嚴之保護，詳參 FORT (F.-X.), La protection de la dignité de la personne détenue, *AJDA*, 2010, p. 2249 et s.; CERE (J.-P.) et HERZOG-EVANS (M.), (註15), p. 59 et s.; RENUCCI (J.-F.), (註25), p. 122 et s.; CERE (J.-P.), Un tsunami pénitentiaire, *Recueil Dalloz*, 2011, p. 643 et s.; BELDA (B.), (註25), p. 406 et s.

28 CEDH 4 octobre 2005, Becciev c/ Moldova.

29 CEDH 15 juillet 2002, Kalachnikov c/ Russie. 且法院在此判決中還提醒，歐洲預防酷刑委員會在其報告中(CPT/Inf(92)3, §43)訂定，作為監禁之舍房，每個人最低面積期待約為7平方公尺(§97)。

而判定法國構成「不人道和有辱人格的對待」<sup>30</sup>。

又如，隔離措施（不見得與紀律有關，可能是出自於預審的需要、危險的預防或收容人的請求）不應引發摧毀人格之絕對的社會和感覺上的隔離。為了判斷某一隔離措施是否落入第3條，必須注意到其嚴格性、期間、目的、對於關係人的效果。在大多數的情形下，因未涉及到絕對的隔離，請求人無法成功地主張違反第3條<sup>31</sup>，即便是對置於高度安全管制區的監禁條件，歐洲人權法院亦認為並未抵觸公約第3條<sup>32</sup>。但在數個有關烏克蘭的案件中，歐洲人權法院則認為死刑犯被置於隔離區中之監禁條件違反第3條，因為一天24小時關閉在牢房中，沒有日光、沒有到外面活動或與人接觸的可能性，這些都構成有辱人格的對待，再加上請求人在整個期間中都處於死亡判決的陰影下，更惡化這些監禁條件<sup>33</sup>。

旨在保障監所內部安全的搜身，亦得引發第3條的問題。歐洲人權法院以穩定方式指出，「若搜身對於確保監獄之安全、防衛秩序或預防犯罪而言，有時顯得是必要的，其應依適當之方式來進行」<sup>34</sup>。在2003年Van Der Ven判決中，針對被置於高度安全管制之監禁制度下的請求人，人權法院認為，「在沒有令人信服之安全必要下，在3年半的期間對於請求人進行每週的搜身，侵害到人性尊嚴且對其造成焦慮和自卑感……」；在2003年Yankov判決中，則強調「即使被隔開，有鑑於其被實施之方式，其羞辱人和貶低人之目的，以及其未證立之特徵，搜身（得）被分析為有辱人格的對待」<sup>35</sup>；在

---

30 CEDH 20 janvier 2011, Payet c/ France.

31 CEDH 25 mai 2000, Legret c/ France; CEDH 27 janvier 2005, Ramirez Sanchez c/ France.

32 CEDH 4 février 2003, Lorsé et autres c/ Pays-Bas; CEDH 4 février 2003, Van der Ven c/ Pays-Bas.

33 CEDH 29 avril 2003, Poltoratski c/ Ukraine; Kuznetsov; Khokhlitch; Nazarenko; Dankevitch; Aliev.

34 CEDH 24 juillet 2001, Valasinas c/ Lituanie, §117; CEDH 4 février 2003, Van Der Ven c/ Pays-Bas, §60; CEDH 12 juin 2007, Frérot c/ France, §38.

35 CEDH 11 décembre 2003, Yankov c/ Bulgarie, §110.

2007年Frétot判決中，歐洲人權法院雖未一般性地宣告法國的搜身制度不人道或有辱人格，但認為請求人所具體遭受到的全身搜查，考量到其經常性以及缺乏「令人信服的安全必要」，其所包含之「專斷的感覺、經常與（此感覺）相連結的自卑和焦慮感、以及對其尊嚴之深層侵害的感受」，構成第3條之「有辱人格的對待」<sup>36</sup>。

最後，值得注意的是，將患重病或重殘者監禁起來，亦有可能違反第3條。國家依第3條負有保護被剝奪自由者之身體完整性的積極義務，對於生病的收容人缺乏適當的醫療照護，得被定性為不人道的對待，例如不顧收容人明顯令人不安的健康狀態，任其在整個週末未受檢查，而於後來送醫時因心跳停止死亡<sup>37</sup>。不過，歐洲人權法院是就提交審查之事實，進行整體的判斷。倘若90歲的心臟病患者、有神經後遺症的半身麻痺者、或是愛滋病患，真實享有適合其健康狀態的治療或住院的可能，則未違反第3條<sup>38</sup>；相反地，將一名截癱且無力自理日常生活的84歲收容人監禁超過1年，構成第3條的違反<sup>39</sup>。此外，收容人的態度是考量的因素，例如，是其拒絕被移送到監獄醫院而使其健康惡化，則不構成違反，但若其拒絕治療之決定是受到當局態度的影響，則不排除被判定違反3條的可能<sup>40</sup>。另基於治療理由（如拯救生命）而強制餵食，不構成第3條的違反，然若未有醫療理由而對收容人施以特別束縛的手段，如戴上手銬、使用口腔牽開器以及伸入食道的特別橡膠管，則構成惡劣對待，甚至可能被定性為酷刑<sup>41</sup>。

---

36 CEDH 12 juin 2007, Frétot c/ France, §46-§49.

37 CEDH 29 avril 2003, McGlinchey et autres c/ Royaume-Uni.

38 CEDH 7 juin 2001, Papon c/ France; CEDH 15 janvier 2004, Matencio c/ France; CEDH 14 décembre 2004, Gelfmann c/ France.

39 CEDH 2 décembre 2004, Farbtuhs c/ Lettonie.

40 CEDH 15 janvier 2004, Matencio/ France; CEDH 14 novembre 2002, Mouisel c/ France; CEDH 27 novembre 2003, Hénaf c/ France.

41 CEDH 5 avril 2005, Nevmerzhitsky c/ Ukraine.

### （三）程序權利方面

有鑑於程序權利之保護是有效實現實質權利所不可或缺的條件，歐洲人權法院承認收容人享有公約第6條和第13條所保障之權利。首先，公約第6條第1項規定：「任何人有在依法律所建立之獨立和公正的法院前，受到公平、公開以及於合理期間內審判之權利，由（此法院）對於有關其具民事特徵之權利與義務之爭議，或針對其所提出之任何刑事方面之控訴的根據，作出決定……」。換言之，「法院」在被請求作出宣告時，應滿足法官之獨立和公正、程序之公平特徵、審判之合理期間、庭訊之公開等要求，且在涉及到刑事方面的案件，還應保障無罪推定和防禦權。在前引1975年Golder判決中，英國內政部長拒絕讓請求人徵詢律師以對監獄管理員之誹謗提起損害賠償之訴，歐洲人權法院動員目的論和系統論的解釋方式，承認在監獄行刑中有公約第6條第1項以及自此導出之「近用法院之權利」的適用性。

惟須加說明的，歐洲人權法院在判斷「刑事方面之控訴」之概念時，是依據一串的指標來判斷，包括犯行的嚴重性、所施予之處罰的性質和嚴重性等，至於本國法如何定性僅具指示性，也因此，在前引1984年Campbell et Fell判決中，歐洲人權法院即將Golder判決所啟動之對於收容人程序權利的承認，明白擴及到監所中的紀律程序。針對被英國法定性為紀律而非刑事之處罰，歐洲人權法院肯定其屬於公約所稱之「刑事方面」：「……（本院）並未忽略到，在監獄的背景中，有一些務實的和政策的理由支持特殊的紀律制度，例如安全之考量、秩序之利益、儘速壓制收容人不良行為之必要性、普通法院可能未擁有之『量身打造』之處罰的存在、以及監所當局在其機構中對於紀律保有高度控制的欲望。／然而，作為第6條目的之公平審判的保障，名列於公約意義下之所有民主社會的基本原則當中……。如Golder判決所指示的，法院不能夠在監獄門口前止步，且沒有任事物……容許剝奪收容人第6條之保護。／從

而，Engel判決所宣示之原則亦適用於監所世界……」（段69）。換言之，第6條公平審判之規定亦可能適用於監所之紀律處分，被處罰的收容人應得享有律師之協助，且在相關程序中，控訴、調查、裁決等職能不能集中，否則將引發對於裁決機關之獨立性和公正性的懷疑。

其次，公約第13條規定：「本公約所承認之權利和自由被侵犯的任何人，有權向內國機構請求有效救濟，即使此侵犯是由為行使其官方職權而採取行動之人所為」。對於歐洲人權法院而言，「針對公約所保障之權利，內國法應提供保護以對抗公權力的恣意侵害……而恣意的危險，在執行權是以秘密方式行使時，顯得特別清楚」<sup>42</sup>。基此，歐洲人權法院承認收容人亦應擁有此條所保障之有效救濟的權利。在2001年Keenan判決中<sup>43</sup>，法院即認為收容人所受之處罰構成公約第3條之不人道和有辱人格之對待，且其「在處罰執行或終結前，（未）能透過公約第13條擁有撤銷此一處罰之救濟」，因而判定英國違反第13條（段127）。在2007年Frérot判決中，請求人要求撤銷機構首長拒絕傳遞信件之決定，但被以涉及內部秩序措施為由而不予受理，歐洲人權法院認為請求人就違反其通信權所生之爭議，被剝奪所有的救濟機會，故判定法國違反第13條<sup>44</sup>。惟若一開始，第13條僅在請求人能顯示違反公約另一條文所保障之權利下才能發揮作用，但之後，第13條的適用變得較為自主，歐洲人權法院亦接受僅立基於未遵守第13條之違反公約的情形。例如，在2005年Ramirez Sanchez判決中，人權法院僅指出：「有鑑於在內國法上缺乏容許請求人爭議延長置於隔離之措施的救濟」<sup>45</sup>，或在2005年Schemkamper判決中，請求人要求外出探望生病的親人，但當時的法國法將受刑人外出許可之決定視為「司法行政措施」，僅

---

42 CEDH 2 août 1984, Malone, §66; CEDH 24 avril 1990, Kruslin, §30.

43 CEDH 3 avril 2001, Keenan c/ Royaume-Uni.

44 CEDH 12 juin 2007, Frérot c/ France, n° 70204/01, §66.

45 CEDH 27 janvier 2005, Ramirez Sanchez c/ France, §135.



能由檢察官爭議<sup>46</sup>，在這兩個判決中，歐洲人權法院都宣告法國違反第13條而未與違反實質權利相連結<sup>47</sup>。

## 二、歐洲監所法則的規定

除了歐洲人權法院透過其裁判對會員國施壓外，歐洲監所法則亦在政治層面上發揮相當的作用。歐洲監所法則是歐洲理事會於1973年訂定，經1987年修訂，最新版本於2006年以建議案的方式通過。這些法則共計108條，分成8部分，其第10條明示這些法則適用於被司法當局置於暫時拘禁或判刑後被剝奪自由之人，換言之，原則上共同適用於受羈押被告及受刑人（於第7和第8部分始針對兩類別之收容人另作專門規定）。此部法則所肯定之原則以及其所含蓋之範圍，可謂是對於收容人權益保障的歐洲共識。

第1部分揭示基本原則，第1條和第2條分別規定，「應在尊重人權下對待被剝奪自由者」，且「舉凡未被依法由判定自由刑或暫時羈押之決定所收回之權利，被剝奪自由者均得保有之」。這兩條規定意含著對收容人人性尊嚴的尊重，且不應將其自由權的喪失理解為自動地撤除其政治、民事、社會、經濟和文化的權利。第3條則明定，對於被剝奪自由者課予之限制，「應被縮減到嚴格的必要，且應與其所追求之正當目標成比例」。此規定意指收容人之權利雖無可避免地基於自由的剝奪而遭受到限制，但此限制應儘可能地減少，且所有額外之限制都應以法律規定，並僅能基於監所中秩序和安全之維持的理由。此外，與收容人權益有關的原則還包括：不能以財源不足證立違反人權之監禁條件（第4條）、監獄生活應儘可能以外界生活之積極面為標竿（第5條）、監禁應以有利於社會復歸之方式來管理（第6條）、所有的監獄都應受到政府規律的稽查以及獨

---

46 CEDH, 18 octobre 2005, Schemkamper c/ France, §43 et §44.

47 以上有關公約第6條和第13條之保護，詳見 RENUCCI (J.-F.), (註25), p. 330 et s.; BELDA (B.), (註25), p. 406 et s.

立機構的控制（第9條）等。

第2部分處理有關監禁之條件，其規定非常詳盡的，欲建立起符合第1部分要求之最低規範架構，包括監禁處所之分派、衛生、與外界之關係、工作、身體和社會文化活動、教育和訓練……等法則。其中特別值得指出的是，在監禁處所方面，第18條第1項明示，監禁之處所（特別是夜間收容之處所）應「滿足尊重人性尊嚴，以及在可能之範圍內，私生活之要求，且符合在健康和衛生方面所要求之最低條件，特別是有關地面的間隔、空氣量、照明、暖氣和通風」；另在與外界之關係中，第24條第11項要求，會員國之「監所當局應監督收容人得以參與選舉、複決以及其他面向的公共生活，除非依據內國法利害關係人行使此權利受到限制」。第3部分是關於健康和醫療的近用。第4部分涉及良好秩序的問題，第49條規定：「良好秩序的維持，應考量到安全和紀律之要求，同時確保收容人有尊重人性尊嚴之生活條件且提供其完整的活動計畫……」；其中「紀律與處罰」一節中規定，「紀律程序應是最後手段」（第56條第1項），且內國法應明訂相關之紀律違失行為、應遵循之紀律程序、有權施予處罰之當局、得受理救濟之機關和上訴程序（第57條第2項）；而第61條規定，所有被認為違反紀律之收容人，應可以向有權限且獨立的上級機關請求救濟。另在「請求與申訴」一節中亦規定，「收容人應有機會向監所主管或有其他有權當局，提出個別或集體的請求或不滿」（第70條第1項），而「在其請求或不滿被拒的情形下，應告知相關收容人拒絕的理由，且後者應得向一獨立當局請求救濟」（第70條第3項）。

至於第5部分，則是有關監所人事。第6部分是對監所機構的監控。第7部分和第8部分則分別針對受羈押被告和受刑人之監禁制度的特殊性予以規範。前者因受無罪推定，不應課予其超出刑事訴訟程序和機構安全所必須之限制以外的限制，其監禁制度應儘可能地具最少的束縛性；至於受刑人，應在發展個人責任感而較不是嚴格預防再犯的基礎上，訂立相關措施和計劃。

歐洲監所法則對於收容人之基本權利、監禁之制度以及監所之控管等進行明確規定，其雖不具法律上的拘束力，仍構成各會員國重要的參考依據<sup>48</sup>。

### 參、收容人尊嚴和權利的承認

自1980年代初起，法國投入了禁錮生活之現代化與人道化的過程，而後續的監所政策亦不斷地強化監所的社會整合運動，並逐步將前述歐洲層級所定義之原則和規範落實到監所的組織和運作上<sup>49</sup>。但在此進程中，監所領域的規範主要仍是出自於行政當局，鮮少有法律作基礎，此一法律赤字卻命令泛濫的現象，為各界所詬病。在2000年一份由當時最高法院院長Guy Canivet所主持之有關「改善監所機關之外部控制」的重要報告中，即指出制定一部重建法規範階層及改善法規範品質之監所法律的迫切性<sup>50</sup>。為改善此一問題，立法者先是以個別法律介入，例如，於2000年規定收容人在監所內部之程序中得享有律師協助<sup>51</sup>、於2007年設立「監禁處所之監察長」(Contrôleur général des lieux de privation de liberté)以強化對

---

48 歐洲監所法則的全文和歐洲理事會相關評論的摘要以及法國的適用，詳見法國司法部網站：<http://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/les-regles-penitentiaires-europeennes-10283/>（最後瀏覽日：2012年7月13日）。另應指出，歐洲理事會的其他建議案雖然程度較低，但亦對會員國形成改善其實證法的壓力，如有關監行政機關對無期徒刑受刑人和其他長期被監禁者之 Recommandation 2003(23)，或是有關假釋之 Recommandation 2003(23)。

49 Cf. FROMENT (J.-C.), (註8), p. 537 et s.

50 COMMISSION PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION, GUY CANIVET, *Rapport au garde des Sceaux, ministre de la justice: Amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires*, Paris, La documentation française, 2000, p. 178 et s.

51 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

於監所之外部的和獨立的控制<sup>52</sup>，直到2009年，始通過一部整體的「監所法律」(loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009)。以此一法律為主軸所構成的新監所法制，除調整之前主要由命令所形成的法狀態外，並較佳地實現歐洲法在定義和保障收容人權益方面的精神。

### 一、權利與尊嚴的尊重

承認收容人權利的運動，在法國歷經長時間的發展，從二次大戰前之否定收容人之個人權利，在經過超過半世紀的時間中，逐步認可除行動自由以外的其他權利。2009年監所法律第22條之規定即傳達出此一肯定：「監所機關保障所有收容人之尊嚴和權利受到尊重。對於（這些權利）之行使的限制，僅能自監禁之固有束縛、機構之安全和良好秩序之維護、再犯之預防以及受害人利益之保護中導出……」。在針對此法律之合憲性所作出的決定中，憲法委員會樹立以下適用於監所法的原則：一方面，「維護人性尊嚴以對抗任何形式之奴役和貶損是（不可轉讓和神聖的權利），且構成具憲法效力的原則」，另一方面，執行自由刑之目的「不僅是為了保護社會和確保對被判刑者之處罰，也是為了有利於對後者之矯治並準備其可能的復歸」，基此，「歸由立法者在尊重人性尊嚴下……，決定執行剝奪自由之刑罰的條件和方式」<sup>53</sup>，可謂與第22條之宣示相互輝映。

---

52 在批准聯合國禁止酷刑公約之任意議定書後，為遵循其第17條所倡導之各會員國設立一全國性的預防機制，法國通過 2007年10月30日法律(loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007)設立此一獨立行政機關。惟2008年修憲統合設立一「權利保衛官」(Défenseur des droits)以強化公民之非訴訟救濟管道，相關法律預計在2014年將監察長的職務併入其列。

53 Décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009. 有關此決定之評釋，可參見 DE LAMY (B.), Le cadre constitutionnel du droit pénitentiaire, *Revue de science criminelle*, 2010, p. 217 et s.

### (一) 基本權利方面

依新法之精神，收容人原則上僅被剝奪行動自由，其仍享有其他的權利。立法者首先致力於明確化收容人知的權利，第23條規定：「當收容人被收容於監所機構時，應以其所理解的語言口頭地、以及透過接待手冊，告知其監禁制度、其權利和義務、以及其所得提起之救濟和申訴的相關規定……」，第24條並明示：「所有收容人應得獲悉其權利，且為此接近使用在每個機構所設置之免費法律諮詢之機制」，而第25條則進一步規定：「收容人可自由地與其律師溝通」。此外，第26條肯定：「收容人有意見、信仰和宗教自由之權利。其得進行其所選擇之信仰崇拜……」。至於公民和社會權利方面，依第30條，沒有住所的收容人得在監所機構設籍，以行使其投票權<sup>54</sup>以及享有某些地方性的社會救助，此一新規定為許多無住所的收容人解決實際遭遇的困難；另第31條明定符合一定標準之窮困收容人，得接受國家的補助以改善其實質的生存條件。

而在私人與家庭生活以及與外界關係方面，第35條規定收容人有與其家庭成員維持關係之權利，「或是透過其家庭成員之探訪而行使，或是，對於受刑人且在其刑事情況容許下，透過監所機關之外出許可而行使之。受羈押被告得接見其家人或其他人每星期三，而受刑人至少每星期一次」(第1項)；「行政當局僅得基於維持良好秩序安全以及預防犯罪之理由，才能拒絕發給、暫緩或撤回受刑人之家人探訪許可」(第2項)；「基於相同理由或若探訪顯得阻礙受刑人之復歸，行政當局得拒絕發給、暫緩或撤回家人以外之人的

---

<sup>54</sup> 在法國，被告享有全部的選舉權利，且自1994年起，刑之宣告原則上不再自動地伴隨著剝奪受刑人的選舉權利（以及親權的行使）。但在實務上，收容人很難行使其投票權，因為依選舉法典，其應至少居住6個月以上、出示向監所機關取得的住所證明以及其身分證件之影本，這些要求即已排除一大部分收容人行使其權利（特別是服短期刑的受刑人）且讓大多數人放棄行使之念頭。此外，投票一定要透過委任(procuration)，這又排除了無法在其被安置之監所機構所在的市鎮中找到受託人的收容人。參見 CERE (J.-P.) et HERZOG-EVANS (M.), (註15), p. 45.

探訪許可」(第3項)；「受羈押被告的探訪許可，由司法當局發給」(第4項)；「拒絕發給探訪許可之決定，應附具理由」(第5項)。第36條則明訂收容人依其請求享有至少每3個月一次的家庭團聚或會面（但對受羈押被告須經司法當局同意）。第39條規定收容人有打電話給其家人的權利、甚至在經允許下打給其他人士以為回歸社會做準備（但受羈押被告須經司法當局之允許）。此外，依第40條，受刑人以及在司法當局不反對下之受羈押被告，得與其所選擇之任何人通信，但當此通信顯得嚴重破壞其社會復歸或良好秩序和安全之維持時，監所機關得對信件之收發予以檢查和扣留（惟若涉及與其律師、法國和國際之行政和司法當局間的通信，則不能被檢查或扣留）。另在資訊權方面，第43條明訂收容人得取得書面或視聽之出版品，但若其內容嚴重威脅到人身和機構安全，或涉及侮辱或誹謗監所機構之人員、合作者以及收容人，則得予以禁止。最後，文本中還有一些有關健康權之重要規定（第45-56條）<sup>55</sup>。

## （二）人性尊嚴方面

透過對上述權利的肯定，此一法律是否果真建立起「收容人——公民」之地位，仍有些爭議，但其在歐洲法的影響下，將人性尊嚴樹立為指導原則（監所法律第22條），並在安全和身體完整性(intégrité physique)方面進行深度的修正，實構成一大進步<sup>56</sup>。首先，在搜身方面，如何在尊重私密性以及維持秩序之間取得平衡點是一難題，法國即經常因為搜身之行使方式不當而被判定違反歐洲

---

<sup>55</sup> 有關監所法律對收容人權利的承認，詳參 FROMENT (J.-C.), *La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009: Une ambition modérée...*, *RDP*, 2010, p. 687 et s.; SIMONI (C.-M.), *La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009: vers de nouveaux droits pour les détenus*, *AJDA*, 2010, p. 494 et s.; GIACOPELLI (M.), *Le contenu de la loi pénitentiaire: des avancées encore insuffisantes*, *RFDA*, 2010, p. 25 et s.; HERZOG-EVANS (M.), *Loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009: changement de paradigme pénologique et toute puissance administrative*, *Recueil Dalloz*, 2010, p. 31 et s.

<sup>56</sup> FORT (F.-X.), (註27), p. 2249 et s.

人權公約（如前引2007年Frérot判決），有鑑於此，立法者嚴格化原有的搜身制度，於第57條規定：「基於犯罪之推斷或收容人行為對人身安全或機構良好秩序可能造成危險，才能證立搜身。其性質和其經常性，應嚴格地符合這些需要並考量到收容人之人格。／僅在透過觸摸或使用電子偵測方法之搜查並不足夠下，才可以進行全身搜查。／身體內部之檢查是禁止的，除非有特別附具理由之強制必要，且僅能並依司法當局之要求……，由醫生為之」。

其次，在強化人身安全方面，為減少「不受控管之地區」的存在，第58條規定：「在監所機構中，得於有侵害人身之身體完整性之風險的集體空間中設立監視攝影機。／對於本法生效後運作的全體監所機構，此權能構成一項義務」。此外，第44條明訂定行政機關有確保每個收容人「身體完整性之有效保護」的新義務，且在死亡是由另一個收容人所引起的情形下，國家應負無過失責任：「監所機關應確保每個收容人，在任何集體和個別的地點，其身體完整性獲得有效保護。／即使在缺乏過錯下，國家對於收容人在監所機構中因另一位收容人之暴力造成死亡所生之損害，必須予以負責。／任何收容人，若成為一或數位同房收容人之顯著暴力行為的受害者，應予以特別之監督和監禁制度。其優先享有一獨居房」（第1至3項）。這些規定都是為符合歐洲人權公約所課予之保護收容人之生命權以及保護其免於酷刑或不人道或有辱人格之對待。又有鑑於法國監所中自殺事件頻傳，第44條第4項規定：「當一收容人自殺，監所機關應立即通知其家人或其近親所發生之情況，且依其請求，方便其採取行動」。

最後，值得指出的，在有關監禁條件方面，舊刑事訴訟法典已在命令部分，明文將人性尊嚴的尊重納入考量，其第D. 189條規定：「對於所有由司法機構以任何名義交付之人，監所機關應確保人身所固有之尊嚴受到尊重……」。其中獨居監禁之原則被視為是保障收容人尊嚴之尊重的基本要素，然而，此原則雖自1875年起即被樹立，但從未獲得遵守。2009年監所法律在有關監禁制度之章節

中，除維持原有之有關受刑人在服短期刑之監獄中應日夜置於獨居監禁，以及在服長期刑監獄中經觀察後應於夜間置於隔離之原則外，並於第87條明定受羈押被告原則上應置於獨居房中（但自法律公布日起有5年緩衝期），且當於法定例外情況「被置於集體舍房中，舍房應適宜於收容之人數」及「適於共居」，且「應確保（收容人）之安全和尊嚴」。此外，第89條另明訂，即使考量到人格、健康、危險性等要素而將受刑人置於較嚴格之監禁制度下，亦「不能夠損害到第22條所保障之權利」<sup>57</sup>。

## 二、紀律處罰的新框架

法國近年來在監所紀律法制上的突飛猛進，很顯然是受到歐洲人權法院判例以及歐洲監所法則的驅使。自1990年代中期開始，紀律機關應獨立和公正不偏以及收容人應享有防禦權等歐洲法上的要求，即不斷被納入內國法中，特別是1996年4月2日敕令<sup>58</sup>率先建立起一個與刑事處罰相近的紀律制度、2000年4月12日法律容許收容人在紀律程序中享有律師協助、2007年5月11日敕令為未成年人另立特殊的紀律規定等等。但真正為收容人之紀律制度奠定整體法律基礎的是2009年監所法律，其第91條授權由施行細則規定相關之紀律制度<sup>59</sup>，但指出細則中應明確化的事項包括：1. 過錯之內容，其應依性質和嚴重程度來分類；2. 依過錯之嚴重程度所應施予之紀律處罰，惟置於紀律禁閉或關閉在一般獨居房中，不得超過20天（若

---

<sup>57</sup> 有關監所法律中對收容人尊嚴的保護，詳參 FROMENT (J.-C.), (註55), p. 687 et s.; SIMONI (C.-M.), (註55), p. 494 et s.; GIACOPELLI (M.), (註55), p. 25 et s.

<sup>58</sup> Décret n° 96-287, 2 avril 1996 relative au régime disciplinaire des détenus.

<sup>59</sup> 法律將紀律制度交由施行細則來處理，其合憲性曾受到爭議。憲法委員會在前引2009年11月19日決定中，肯定了在此領域中命令制定權的行使，僅在解釋上作如下的保留：「收容人之紀律制度本身不屬於憲法列入法律之領域的事項；然而歸由於立法者保障這些人，在監禁之束縛所固有之限制下，繼續享有之權利和自由」，且自此推導出命令之作者「不能訂定侵害到這些人在監禁之束縛所固有之限制下所享有之權利和自由的處罰」。



涉及到對人之肢體暴力行為，得延長到30天)；3. 紀律委員會之組成，應包括至少一位監所機關以外的成員；4. 可適用之紀律程序，且於此過程中得選任律師或由公設辯護人予以協助；5. 置於紀律禁閉或關閉在一般獨居房之收容人行使其每週接見權之條件；6. 維持置於紀律禁閉或關閉在一般獨居房，與收容人之健康狀態不相容之條件。且第91條另外規定，當一收容人被置於紀律處所或被關閉於舍房，得向行政法院提出保衛其基本自由之緊急審理程序(référé-liberté)的請求。以下就正當程序的遵守和有效救濟的確保分述之。

### (一) 正當程序的遵守

2010年12月23日施行細則<sup>60</sup>，一方面延續先前刑法化和刑事程序化的發展方向，另一方面在實體面和程序面進行一些重整和革新。依現行法制，違反紀律的行為被細分成40種，並依違反紀律的嚴重性區分成三個等級<sup>61</sup>，且得施予之處罰亦明白列舉<sup>62</sup>。而在紀律程序上，是以強化收容人之防禦權以及現實公平審判為目標，詳述如下。

首先，在紀律委員會之組成方面，除規定由監所機關首長或其所委託之人主持外，還明定在由3名成員組成之委員會中，應有一位是監所機關外部之陪審員，且每位成員應以廉正、有尊嚴和公正

---

60 Le décret d'application n° 2010-1634 du 23 décembre 2010.

61 第一級包括使用暴力、破壞獄所安全、強取財物、越獄或企圖越獄、引進毒品……等11項；第二級包括侮辱、威脅、過失造成獄所危害、故意損壞他人財物、吸食毒品……等18項；第三級包括以信件辱人或威脅、不遵守內規或首長訓令……等11項（刑事訴訟法典第 R57-7至 R.57-7-4條參照）。

62 紀律處罰包括：警告；禁止收受外界補助（最多2個月）；剝奪到福利社購買衛生、通信和煙草等物品以外的東西（最多2個月）；剝奪使用經購買或租用之機器（最多1個月）；剝奪文康活動（最多1個月）；關閉於個人牢房，且必要時伴隨在處罰期間剝奪其使用經購買或租用之機器；置於紀律禁閉等7種（刑事訴訟法典第 R57-7-33條）。當過錯是在特定情形下違犯，亦得處以：中止工作或訓練（最多8天），當過錯是在係爭活動中違犯；撤回工作或訓練，當過錯是在係爭活動中違犯；不准在無分隔裝置下會客（最多4個月），當過錯是在會客中所犯；執行清潔場所之工作（總期間不超過40小時），當過錯是與違反衛生規則有關（刑事訴訟法典第 R57-7-34條）。

不偏之方式來行使其職務，並應遵守審議之秘密<sup>63</sup>。其次，有關程序之進行的規定包括：作成事故報告以及調查報告之作者不能參與紀律委員會；是否發動紀律追訴由監所機關首長或其所委託之人決定，但應於發現事實後6個月內行使之；收容人應訊出席委員會的時間，應在收到通知至少24小時以後，且收容人應獲悉被指責的事實以及其法律上的意含，並可取得紀律程序之卷宗、有權獲得律師協助等等<sup>64</sup>。至於紀律處罰之決定，是由主席在委員會中宣告，且其所宣告之處罰，應與事實之嚴重性成比例；陪審員的意見僅具諮詢性質<sup>65</sup>。

在此新框架下，普通法上之正當程序保障不再被阻隔在監所之牆外，不論是涉及收容人與其律師間的關係或是有關紀律追訴的保護，都有顯著的進步，甚至是置於紀律禁閉之期間限制，都由45天減為20天。惟這些修正並不足以完全排除紀律委員會所受到的質疑：一方面，紀律委員會的獨立性有疑問（因其主席是由中央行政機關任命並從屬於中央行政機關之監獄管理階層的成員），另一方面，首長之職權是兼併的（所有的權力其實集中在其手上：發動追、控制負責調查之人員、得以預防名義將收容人置於紀律禁閉、作出決定、且得調整處罰等等）。這些情形都有牴觸歐洲人權公約第6條的疑慮，未來難保不會遭到歐洲人權法院的挑戰<sup>66</sup>。

## （二）有效救濟的確保

自1995年最高行政法院承認關禁閉處分是得以提起行政爭訟的客體開始（詳見下述肆），攸關收容人權益的紀律制度終於邁入

---

63 刑事訴訟法典第 R57-7-6至 art. R.57-7-12條。

64 刑事訴訟法典第 R57-7-13以下。

65 刑事訴訟法典第 R57-7-7和 R57-7-49條。

66 有關紀律處罰，詳見 CERE (J.-P.), *Le nouveau droit pénitentiaire et le respect du droit européen. Esquisse de comparaison*, *AJ Pénal*, 2009, p. 476 et s.; CERE (J.-P.), *Feu le nouveau droit disciplinaire pénitentiaire*, *AJ Pénal*, 2011, p. 172 et s.; HERZOG-EVANS (M.), *Prisons: la France à nouveau condamnée par deux fois par la Cour européenne des droits de l'homme*, *AJ Pénal*, 2011, p. 88 et s.

「司法化」的階段。在新判例啟動救濟權利之革新不久後，前引1996年4月2日敕令進一步規定不服處分時的救濟途徑：「針對紀律委員會對其所宣告之處罰，收容人應在該決定通知之日起15天內，在任何訴訟之前，先向監所機關之區域主管提出申訴。跨區主管自收受請求起1個月期間以附理由之決定回覆之。在此期間內未有回覆者，視同拒絕」<sup>67</sup>。簡言之，收容人在向行政法院繫屬前，應先向上級機關提出申訴。此一規定相當特別，因為在法國行政訴訟法上，原則上不採訴願前置主義，且若欲提出訴願得選擇向原機關或向上級機關提起，只在罕見情況下，判例或特別法才有些例外規定。考諸之所以課予收容人不服紀律處罰時應先向上級機關提出申訴，主要理由有二，一是為了減少訟源，因區域主管經常即可化解爭紛，二是便於統一每個區域主管轄區內各個監所首長所作之決定。此一規定立意良善，但必須指出的是，由於提出申訴並不具有暫緩執行之效力，因此紀律委員會的決定是立即具有執行力的。雖然敕令將得提出申訴的期間縮減為15天（一般而言是2個月），但無論如何，仍導致向行政法院繫屬時，處罰已被執行完畢<sup>68</sup>。

此一救濟程序不無疑問，因為從歐洲人權公約第13條的要求來看，不僅國家內部應存在著控制機制，且救濟必須具備實效性。為回應此一要求，2009年監所法律第91條第3項明訂，「當一收容人被置於紀律處所或被禁閉於舍房中，得依行政法院法典第L.521-2條，向承審緊急程序之法官提出請求」。在監所收容關係所生的爭紛中，緊急程序(*procédures de référé*)不失為確保收容人基本自由和權利的有效管道，特別是透過行政法院法典第L.521-2條所規定之保衛基本自由之緊急審理程序，收容人得請求法官在48小時內緊急介入，以暫緩紀律處罰之執行：「審理緊急程序之法官繫屬一為

---

<sup>67</sup> 刑事訴訟法典第 R. 57-7-32條。

<sup>68</sup> Cf. PRADEL (J.), Un nouveau régime disciplinaire des détenus depuis le décret n° 96-287 du 2 avril 1996. Une révolution en droit pénitentiaire, *AJDA*, 1996, p. 319 et s.

緊急狀況所證立之請求時，得下令採行所有必要之措施，以維護基本自由免於受到公法人……在行使其權力中所造成之嚴重和明顯違法之侵害」。最高行政法院曾於此一程序中審理過有關經常性變更監所、完整搜身等問題，且樹立了一些判例法則用以框架行政機關的行動。然而，緊急程序在實務上有其侷限之處，除了基本自由之存在與否有其不確定性外，更大的問題在於辨識對於這些自由之「嚴重和明顯違法之侵害」，此外，還有滿足緊急條件的困難<sup>69</sup>。

監所法律及其相關之施行細則的頒布，並未完全解除紀律處罰之爭議管道是否符合有效救濟的疑義。歐洲人權法院在前引2011年Payet判決中，即再度判定法國違反公約第13條。有鑑於此，有學者認為法國再次改革其相關程序法則應是無可避免，其並建議，為符合公約之要求，最好的方法應是廢除申訴之強制要件，且明文直接承認置於紀律禁閉構成可能嚴重侵害收容人基本權利之緊急狀態，而使收容人能真實享有緊急審理程序的保障<sup>70</sup>。

\*\*\*

在制定2009年監所法律之時，行政部門的草案是監所基本法之

---

<sup>69</sup> 依最高行政法院以往的決定，在缺乏特殊情況下，暫時修改一監禁制度本身不被視為對基本自由帶來嚴重侵害(CE 10 février 2004 Garde des sceaux c/ M. Soltani)；而收容人再社會化之目標(CE 19 janvier 2005 M. Chevalier)、健康權(CE 8 septembre 2005 M. Bunel)等，亦不被認為構成L.521-2意義下之基本自由。此外，未遵守某些防禦權，不被認為是對一基本自由帶來足夠嚴重的侵害，因此，紀律委員會的傳喚通知上的事實說明過於簡要和不明確(CE ord. réf., 10 février 2004, S... req. n° 264182)，或紀律處分之理由不充足(TA Paris, ord., 8 février 2001, Bruant)，都不能夠證立一緊急程序。至於緊急之條件，應以具體和客觀的方式來判斷，法官檢視行為之執行是否以足夠嚴重和立即的方式侵害到公共利益、請求者之情況或其想要防衛的利益，此分析應衡量對基本權利之侵害以及公共安全和預防犯罪之要求（如收容人的危險性、其越獄的企圖和其他經歷等等）。詳見SAUVE (J.-M.), Le contrôle de l'administration pénitentiaire par le juge administratif, <http://www.conseil-etat.fr/fr/discours-et-interventions/le-controle-de-ladministration-penitentiaire-par-le-juge-administratif.html> [dernière consultation: 13/07/2012]; CERE (J.-P.), (註66), Le nouveau droit pénitentiaire..., p. 476 et s.

<sup>70</sup> CERE (J.-P.), (註27), p. 643 et s.; CERE (J.-P.), (註66), Feu le nouveau droit..., p. 172 et s.; HERZOG-EVANS (M.), (註66), p. 88 et s.

高度提出，期能使監所領域能擁有可茲適用之整體融貫的法則，而國會在其通過的版本中，亦增修許多規定以求更佳地符合歐洲法的要求。雖然如此，仍不乏學者對於此部法律表達惋惜或批評：首先，此一立法迴避了本質的事務，亦即，其並未立基於實體的反思以及犯罪學或刑罰學的支持；其次，其未親自處理一些棘手的問題，而僅授權以命令為之；最後，其對於基本原則的宣告，給人的印象比較不是在確立原則本身，而是為能將證立違反此等原則之理由立即臚列在後<sup>71</sup>。此一在安排特殊法和回歸普通法之間擺盪所形成的新的監所法制，或許未能成就真正的變革，但無論如何，仍不容否認其進步之處，不但為監所領域奠定了法律的基礎，且在收容人權益之承認和保障上（特別是有關人身安全、搜身條件、監禁條件等人性尊嚴之尊重，以及紀律處罰之程序保障方面），建立起新的里程碑。

#### 肆、監所行為合法性控制的擴大

法國最高行政法院一開始是將監所機關所作成之措施，解釋為與刑罰之執行相關的措施，並認為其與刑事院所為之刑罰的宣告密不可分，故行政法院不具審判權<sup>72</sup>，直到權限爭議法院(Tribunal des conflits)的介入，才促使此一立場改變。依據權限爭議法院於1950年代至1960年代所形成之判例<sup>73</sup>，對於發生在監所中的紛爭，當涉及到與刑事訴訟程序不可分離之行為時，審判權屬於普通法院，當涉及到前述以外之有關「監所服務機關之行政運作」之行為

---

71 Cf. HERZOG-EVANS (M.), (註55), p. 31 et s.; PÉCHILLON (E.), Regard d'un administrativiste sur la loi du 24 novembre 2009, *AJ Pénal*, 2009, p. 473 et s.

72 如在1923年，法國最高行政法院即拒絕審理有關移監的決定，其認為這「涉及到司法當局所宣告之刑的執行條件」(CE 26 janvier 1927, *Sieur Brochard*)。

73 TC 27 novembre 1952, *Préfet de Guyane*; TC 22 février 1960, *Dame Fargeaud d'Epied*.

時，審判權屬於行政法院。在此分工下，普通法院有權審理准予或撤回假釋、外出許可、減輕刑罰……等行為<sup>74</sup>，至於無關乎刑事程序之進行或刑罰之性質和限制的行為，原則上則由行政法院審理<sup>75</sup>。然而，行政法院的審判權雖因此確立，對於監所措施之司法審查卻未立即實現，因為在權限爭議法院介入後，行政法院仍以相關措施構成所謂「內部秩序措施」，而否定得透過越權之訴（recours pour excès de pouvoir：與我國行政訴訟法上的撤銷訴訟相近<sup>76</sup>）爭議其合法性。於是出現了奇特的現象：明明存在著有權審理的法院，但法院卻自認為不應審查此等紛爭，以致於訴訟救濟的實效盡失。內部秩序措施並非僅出現在監所世界中，但此一世界無疑是其進駐的重要領地。所幸這些年來，法國最高行政法院終向監所世界敞開訴訟大門，並樹立起較為明確的爭訟標準。

### 一、不能爭訟的「內部秩序措施」

在法國行政法上，內部秩序措施是一個源自於判例的古典觀念。此觀念集合了諸多異質的行為，很難以之作為明確的法類別來加以定義，唯一共同點在於其被視為僅涉及到公共服務機關內部的安排和運作，並非直接針對人民作成，基於此一特性，行政法院不予受理。倘若在早期此一判例政策可以找到證立的理由，時至今

74 依現行刑事訴訟法典第712-1至712-22條之規定，在屬於普通法院系統下設立有「適用刑罰之法官」（juge de l'application des peines），由其負責追蹤被判刑者在監獄內外之生活。對其所作成之決定，得向普通法院請求訴訟救濟。

75 有關審判權的分派，參見 SAUVÉ (J.-M.)，（註69）；FORT (F.-X.)，（註27），p. 2249 et s.

76 越權之訴是請求撤銷違法行政行為之訴訟，惟應注意者，其所涉及的並非單純兩造間的訴訟，而是針對「行為」所提起的訴訟（請求人被視為是為了將違法行為自法結構中清除而採取法律行動）。換言之，越權之訴是一個保護客觀法的程序，與德國法上旨在保護主觀權利的撤銷之訴（Anfechtungsklage）有所不同。正因為客觀法或合法性是屬於所有人的福祉，因此，越權之訴之設計在於儘可能容許最大多數人、針對最大多數之行政行為提起，這說明了法院何以大方地判斷訴之利益，且得爭議之對象除個別決定外，還包括行政命令在內。有關越權之訴的特點，參見王必芳，行政命令的抽象司法審查——以法國法為中心，中研院法學期刊，11期，頁142以下（2012年）。

日，這些理由已不再足夠或合宜。最高行政法院雖未全然放棄先前的立場，正不斷地限縮此一觀念的範圍。

### （一）觀念的界定

廣義的內部秩序措施，主要包括：1. 一般性措施，可再分為廣義的通令以及公共服務的內規，前者包括狹義之「通令」(circulaire)、「訓令」(instruction)和「指令」(directive)，是行政當局向其下級指示何為法之狀態以及如何實施的一般性規定（如關於法令之解釋和適用、裁量權之行使等）；至於公共服務的內規，則如學校裡時間的分配或服裝的管理等規定。2. 個別性措施，是上級針對特定公務員所下達的特殊訓令，以及針對人員或與公共服務有關之人所作成之各種措施（如對軍人之懲處、供應商之排除、對於服務之使用者所作之決定等）。本文所聚焦的是狹義的內部秩序措施，指稱兩系列的行為：一是「內部管理」(gestion interne)措施，是行政當局用以確保其所承擔之服務的組織和運作的行為；另一是「內部警察」(police interne)措施，亦即具紀律內涵的措施、包括行政當局對於下屬人員所作出的處罰<sup>77</sup>。除公務機關外，「監獄如同兵營和學校一樣，是此等內部秩序措施所選取的自然領域之一」<sup>78</sup>。

內部秩序措施是針對機關內部而非針對人民作成的行為，理論上，只有不侵害到人民權利或地位法上特權、亦不造成金錢後果的行為，才有可能成為內部秩序措施。但分析最高行政法院在個案中所做的判斷，並不全然能印證之，以致於此類行為的輪廓模糊不清，最終僅能透過法院對其所指派之功能——正當化其拒絕對案件進行實體審查——來加以定義，亦即：內部秩序措施是不能夠「引

---

<sup>77</sup> 有關內部秩序措施，詳參 DE LAUBADÈRE (A.), VENEZIA (J.-C.) et GAUDEMET (Y.), *Traité de droit administratif*, tome I, Paris, LGDJ, 1994, p. 651 et s.; DE VILLIERS (M.) (dir.), *Droit public général*, Paris, Litec, 2003, p. 600 et s.

<sup>78</sup> SCANVIC (F.), *Les mesures d'ordre intérieur dans les établissements pénitentiaires – Conclusions sur CE 15 janvier 1992, Cherbonnel, RFDA*, 1993, p. 1131 et s.

發請求人之損害或不滿」(faire grief au requérant)、進而不能提起越權之訴的行為<sup>79</sup>。內部秩序措施與不受理之間的連結，使得對於內部秩序措施的定性成為某種「訴訟標籤」(étiquette contentieuse)，用以證立法官在實體審查前的駁回。就此點而言，內部秩序措施之理論其實是一種訴訟技術，容許法官對於近用法院進行調節<sup>80</sup>。

## (二) 證立的理由

此等行為既是出自行政機關、應臣服於合法性原則、因而得是違法的，但其違法卻不能由法官確認或向其爭議，這等於是享有某種裁判豁免權，不免引發質疑。學說於是紛紛提出理由，試圖說明最高行政法院何以採取此一立場，本文將之綜述如下<sup>81</sup>。

首先，正如同其名稱已指出的，這些措施是純然內在於相關行政機關之內部的措施，既不會向外部產生法後果，自不得提起越權之訴。詳言之，內部秩序可以被理解為與一機構之性質和目的有關之自發的和自主的社會現象。在公共服務之日常運作中，無可避免必須有法則的設立，這些法則並非出自於一被制定和被授予之權力的直接行使，而是純然功能性的和工具性的，其具有自發的特徵，形成一自主的內部法秩序，當其是針對人員時，是透過階層權力而課予，當其是針對使用者時，是透過聯結服務和其使用者之關係而課予。此一特別的法秩序，自然有別於一般的法秩序。相關措施既是侷限於相關服務內部的行政秩序，不能對一般法秩序的安排有任何影響，從而被否認其法的特徵，因此不能成為越權之訴的客體。此一論點曾廣為流傳，但不無討論的餘地。須知，法國行政訴訟法

---

79 DE VILLIERS (M.) (dir.), (註77), p. 601.

80 BOUJU (D.), Le détenu face aux mesures d'ordre intérieur, *RDP*, 2005, p. 597 et s.

81 以下證立之理由與批判，詳參 BOUJU (D.), (註80), p. 597 et s.; MODERNE (F.), A propos du contrôle des punitions en milieu carcéral – Le point de vue du publiciste, *RFDA*, 1995, p. 822 et s.; TOUVET (L.) et STAHL (J.-H.), Rétrécissement de la notion de mesure d'ordre intérieur, *AJDA*, 1995, p. 379; DE LAUBADERE (A.), VENEZIA (J.-C.) et GAUDEMET (Y.), (註77), pp. 659-660.



上的越權之訴，其目的雖主要在於維護客觀法秩序，但亦用來保護個人以對抗行政機關可能的濫權，因而，在判斷行為之法後果時，不能僅看系爭行為是否對法秩序之安排帶來一些後果，還必須檢視行為是否影響到請求人之法情況。學說現在幾乎都認為，內部秩序措施並非不對外產生法後果，至少就處罰性措施而言，其與一般的紀律措施並沒有任何本質上的不同，而後者卻是可受理的。

其次，有許多學者主張，內部秩序措施之所以不受理是因為，依據「法官不問小事」(*De minimis non curat praetor*)之古老法諺，越權之訴不應開放給次要的(subalternes)、甚至是微不足道的(insignifiants)的紛爭。惟此一理由僅具有薄弱的說明性價值，不能構成堅實的法論據：一方面，難以解決「何謂小事、何非小事」的問題，另一方面，這些依附於學校、軍營或獄所等機構的措施，不論是管理的或紀律的，亦不論是一般的或個別的，對於關係人帶來的影響經常難謂微小。因此，一般認為，以不具重要性來證立裁判豁免，其證立之效力僅能是相對和有限的<sup>82</sup>。而另一個同樣是置於確保司法良好運作之理念下、經常被援引的理由是避免法院過於擁塞，惟即使此一論據所擔心的問題有其真實性和重要性，顯然亦不足以支持剝奪某些人的訴訟權利。

有更多學者指出，行政法院採保留立場之真正或最佳的理由其實在於——維護行政機關的權威，這或是為了避免「在有維持紀律之特別必要的服務中訴訟增生」<sup>83</sup>，或是為了確保立基於紀律要求之「公共服務的效率」<sup>84</sup>，或是為了使內部紀律不因為「遙遠之法院的不適時和經常性介入而弱化」<sup>85</sup>，總之，所針對的是一些需要

---

82 持此等立場者，例如 BRAIBANT (G.) et STIRN (B.), *Le droit administratif français*, 5<sup>e</sup> éd., Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 1999, p. 278; DE VILLERS (M.) (dir.), (註77), p. 601; ODENT (R.), *Contentieux administratif*, tome I, Paris, Dalloz, 2007, p. 784.

83 AUBY (J.-M.), *Le contentieux du service public pénitentiaire*, RDP, 1987, p. 547.

84 TOUVET (L.) et STAHL (J.-H.), (註81), p. 379 et s.

85 BRAIBANT (G.) et STIRN (B.), (註82), p. 278.

「留給行政機關格外廣泛之裁量權力的事項」<sup>86</sup>。也因此，軍隊、監獄、以及在較低程度內的學校，之所以成為此判例的首選之地，實非偶然。誠如最高行政法院前訴訟部門主席B. Odent所綜論的：「判例將針對被管理者(administrés)所作成之一般而言是個別的，且基於其微薄之重要性被視為是沒有法後果的一些數目的措施，定性為不能向行政法院直接或間接爭論的『內部秩序措施』。這顯然是一些出自適當性的理由，而遠較不是純粹邏輯的要求……。在有些情形下，判例……由參酌一古老諺語『法官不問小事』所證立。但此說明並非對所有所謂之『內部秩序』的措施都具效力；其中多數（的內部秩序措施）代表一古老傳統的遺跡，其在紀律之要求應特別堅實的公共服務中，保留給負責當局一個其得自由裁量、甚至恣意使用之權力的餘地，而不受任何法院控制」<sup>87</sup>。

### （三）範圍的限縮

學說雖然說明了可能導致判例現狀的一些因素，但並無法對於此一判例現狀提出一個無可爭議的理論基礎<sup>88</sup>。這個純粹源自於判例的解決方法，不但違反「對於所有行政行為，都應有救濟權利」之行政法上一般原則、不再符合時代之趨勢，且與內國和國際文本保障學生、軍人和收容人權益的規定背道而馳。最高行政法院知所進退，不斷撤守此一「無救濟區域」(zones de non-recours)。

首先，針對公務員作成之措施。對於公務員所作成的紀律處分，依據公務員地位法，很早即有一套完整的行政和救濟程序，不生問題。惟許多有關公務員生涯之個別決定，長期以來被認為屬於內部秩序措施，例如考績評分即是<sup>89</sup>，直到1962年起，最高行政法

<sup>86</sup> DE LAUBADERE (A.), VENEZIA (J.-C.) et GAUDEMET (Y.), (註77), p. 659.

<sup>87</sup> ODENT (R.), (註82), p. 784.

<sup>88</sup> FRYDMAN (P.), Le contrôle juridictionnel des mesures disciplinaires dans les institutions fermées – Conclusions sur CE Ass. 17 février 1995 (2 espèces) 1) M. Pascal Marie, 2) Philippe Hardouin, *RFDA*, 1995, p. 353 et s.

<sup>89</sup> CE 5 novembre 1920, Crabe; CE 20 octobre 1937, Morel.

院才受理相關爭議<sup>90</sup>。此外，有關工作之派任(affectation)<sup>91</sup>、拒絕賦予職務<sup>92</sup>、撤回原有職務<sup>93</sup>、暫時更動職務<sup>94</sup>等等決定，倘若對利害關係人之法情況(situation juridique)產生影響，亦得提起訴訟。而以往對於公務員所作的一些決定，如單純的指責(remontrance)、禁止進入某些場所、賦予或撤回點狀的任務等，向來被視為是內部秩序措施，但其範圍似有縮減的趨勢，例如，倘若長官對公務員所作成之「嚴厲批評」是不受理的<sup>95</sup>，但其在信件中表達對下屬「非常強烈之不滿」並指出會將此信件歸入人事檔案，則是可爭訟的<sup>96、97</sup>。

其次，針對學生作成之措施。依據較早期的判例，禁止高中生在非雪季期間著滑雪褲上課，是屬於不能救濟的內部秩序措施<sup>98</sup>；將學生移轉或分派到某個班級之決定，若學習的內容相同且對學生往後學習方針沒有影響，亦然<sup>99</sup>。但逐漸地，拒絕升級之決定<sup>100</sup>，因對學生之地位產生影響，不再被認為是內部秩序措施；相同地，拒絕接受某學生上滑雪課<sup>101</sup>、暫時不准某學生入校<sup>102</sup>或是予以開除<sup>103</sup>之決定，亦是可受理的。此一發展還擴及到在學校場所舉辦具

---

90 CE 23 novembre 1962, Camara.

91 CE Sect. 21 avril 1961, Mailhol.

92 CE 4 janvier 1964, Paillou.

93 CE 7 février 1962, Délégué du gouvernement en Algérie c/ Augé.

94 CE 26 mai 1967, dame Lombardy.

95 CE 6 mai 1953, Thomasset.

96 CE 4 novembre 1960, Roland.

97 以上有關公務員措施之判例發展，見 TOUVET (L.) et STAHL (J.-H.), (註81), p. 379 et s.; ODENT (R.), (註82), p. 785; CHAPUS (R.), *Droit du contentieux administratif*, 12<sup>e</sup> éd., Paris, Montchrestien, 2006, p. 583.

98 CE 20 octobre 1954, Chapou.

99 CE 11 janvier 1967, Bricq; CE 5 novembre 1982, Attard.

100 CE 6 juillet 1949, Andrade.

101 CE Sect. 1<sup>er</sup> avril 1977, Epx Deleersnyder.

102 CE 1<sup>er</sup> décembre 1971, Ministre de l'Education nationale c/ Humblot.

103 CE 19 mars 1952, Veillard; CE 10 février 1960, Gilles; CE 26 janvier 1966, Davin.

政治性質之集會<sup>104</sup>，而在有關表達個人意見或信仰的穿著或配帶問題上，判例的演進更為顯著。長久以來，禁止配帶特殊標記被視為是內部秩序措施<sup>105</sup>，但最高行政法院在1989年針對「伊斯蘭方巾」事件（回教女孩在高中校園內以頭巾覆蓋頭髮）表示其意見後<sup>106</sup>，在後續的判決中明白承認學校內規中有關配帶可資區別之宗教、政治或哲學性質之標誌的規定，以及因違反此等內規而不准入校之決定，都可以請求訴訟救濟<sup>107、108</sup>。

此外，針對軍人作成之措施。倘若有關軍人之外出許可<sup>109</sup>、基於健康狀況命其住院<sup>110</sup>、部長拒絕接見<sup>111</sup>等決定，仍屬於內部秩序措施，但在考績評分上，其爭訟可能性亦獲得承認<sup>112</sup>。然而，行政法院雖試圖拉近軍人和一般公務員間的距離，但這兩類人員並未全面享有相似的訴訟制度，特別是在施予軍人之紀律處罰方面。依據法律，軍人可能遭受兩種處罰：一是地位法上的處罰(*sanctions statutaires*)，如自升等表上除名、工作之撤回、自軍隊幹部中除名，適用於特別嚴重的違失行為；一是紀律處罰(*punitions disciplinaires*)，被視為是不對軍隊外部發生效果的簡單處罰。只有前者是可以爭訟的對象；後者則屬於不能爭訟的內部秩序措施，例如60天的禁閉決定<sup>113</sup>、15天的嚴格禁足<sup>114</sup>、訓斥<sup>115</sup>或嚴厲的指責<sup>116</sup>

---

104 CE 8 novembre 1985, *Ministre de l'Education nationale c/ Rudent*.

105 CE Sect. 21 octobre 1938, *Lote*.

106 CE Ass. avis 27 novembre 1989.

107 CE 2 novembre 1992, *Kherouaa, Kachour, Balo et Kizic*; CE 14 mars 1994, *Yilmza*; CE 10 mars 1995, *Aoukili*.

108 以上有關學生之措施的判例發展，詳見 TOUVET (L.) et STAHL (J.-H.), (註81), p. 379 et s.; ODENT (R.), (註82), 2007, p. 788; CHAPUS (R.), (註97), pp. 575-576 et 581-582.

109 CE 18 octobre 1981, *Voltine*.

110 CE 3 avril 1914, *Digard*.

111 CE 12 octobre 1955, *Reix T*.

112 CE Sect. 22 avril 1977, *Pierron*.

113 CE Sect. 11 juillet 1947, *Dewavrin*.

114 CE 13 juillet 1968, *Chenal*.

115 CE 24 novembre 1976, *Agostini*.

等。此種區分方式和解決方法，逐漸受到質疑。其實，即使紀律處罰未達到地位法上處罰的嚴重程度，卻會被紀錄到個人檔案或軍人登記簿上，而這些記註將構成考績或進級的考量要素，對升遷或其他利益造成實質的阻礙。透過1995年的Hardouin判決<sup>117</sup>，最高行政法院終於承認對於軍人所為之紀律處分的受理性<sup>118</sup>。

軍營和監所向來是行政法院最為謹慎涉足的兩個世界。在Hardouin判決中，最高行政法院已對軍人敞開受理的大門，而與Hardouin判決同日作成的Marie判決<sup>119</sup>，更為日後一波波監所行為爭訟可能性之判例演進拉開序幕，詳述如後。

## 二、監所行為救濟管道的洞開

基於其固有的特徵，監所世界是適合內部秩序措施發展的一個環境。如前所述，內部秩序措施特別是出現在一些承認紀律之效用和廣泛裁量權的機構中，且這些措施經常表現為處罰。在監所領域中，不但紀律處罰向來被視為屬於內部秩序之行為而不能爭訟<sup>120</sup>，其他對於收容人所作成之絕大多數的決定，包括禁止收受違禁著作、撤回移監、將收容人置於「高度安全管制區」等，亦復如

---

<sup>116</sup> CE Sect. 17 mai 1946, Blaise.

<sup>117</sup> CE 17 février 1995, Hardouin. 在此案中，戰艦之舵手官 Hardouin，因某晚酒醉歸營而被施予10天關禁閉處分。本案的政府專員 Patrick Frydman 力圖向訴訟大會陳明，若繼續對於軍隊中作成之決定維持嚴格的受理制度，這其實是與判例在定義內部措施中所推導出的標準不相容的。在本案中，禁閉處分對其相對人而言具有敏感的法效果：依據相關法令，拘禁不但導致在工作時間以外禁止離開部隊或長官所指定的地點、不能提出外出許可的請求，且此處罰亦得伴隨著禁閉於一場所一段時間，這顯然對於該軍人的行動自由造成實際的限制。最高行政法院同意行政府專員的論據，因而推翻行之有年的判例。

<sup>118</sup> 以上有關軍人之措施的判例發展，詳見 TOUVET (L.) et STAHL (J.-H.), (註81), p. 379 et s.; ODENT (R.), (註82), pp. 786-787; CHAPUS (R.), (註97), pp. 576-578.

<sup>119</sup> CE 17 février 1995, Marie.

<sup>120</sup> CE 28 juillet 1932, Sieur Brunaux; CE Sect. 4 mai 1979, Comité d'action des prisonniers.

是<sup>121</sup>。但近些年來，改革的風開始吹向監所世界。這當然與爭議行政行為之可能性的擴大以及上述內部秩序措施之範圍的限縮的共同背景有關，但在監所領域中，學界和實務界的批判以及歐洲法的刺激，構成特別顯著的動力。

### （一）不受審查的證立與批評

行政法院對於內部秩序措施的使用本非沒有限制且此限制日趨嚴格，然相對而言，相關判例在監所領域中的發展，卻較為遲緩。考諸上述證立內部秩序措施不受司法審查之理由，有些理由在監所領域中特別難找到其著力點。例如，「法官不問小事」在監所方面無法構成基礎，因為在獄所內，沒有什麼是輕微的；相同地，肯定這些措施不生法效果，更不具信服力，這在涉及處罰時是昭然的，且還可能影響到對於受刑人良好行為的認定，進而對減刑等產生負面效果<sup>122</sup>。相反地，立基於紀律之要求而不予受理，則在監所領域中似乎格外具有論證的力量。其實，更甚於學校、甚至軍隊，監所呈現出雙重封閉的特徵，於此，紀律之要求更為強烈。也因此，應當是考量到獄所中管理對象和方式的特殊性，且意識到各個獄所保有其行動自由的必要性以及其維護安全之使命，最高行政法院始將絕大多數的監所措施定性為不予受理的內部秩序措施，用以維護行政機關的裁量餘地和權威<sup>123</sup>。

此一解決方法雖是最高行政法院在判例政策上的選擇，亦即，

121 CE 2 mars 1938, *Sieur Abet*; CE 8 décembre 1967, *Sieur Kayanakis*; CE Ass. 27 janvier 1984, *Caillol*. Cf. SAUVE (J.-M.), (註69)。

122 MODERNE (F.), (註81), p. 822 et s.

123 史特拉斯堡地方行政法院曾明白指出：在監所領域之內部秩序措施的不受理，「被認為對於監獄的運作而言是不可或缺的，因為其是用於阻止可能破壞刑事執行之訴訟的發展，於此，確保秩序的維持和內部的凝聚是特別令人希望的」，cf. TA Strasbourg, arrêt Théron du 2 juillet 1991, cité par ASSEMBLEE NATIONALE, *Rapport fait au nom de la Commission d'enquête sur la situation dans les prisons françaises*, tome I : *La France face à ses prisons*, Documents d'information de l'Assemblée nationale n° 2521, 2000.

基於監所機構的特殊性，有意地拒絕進入到監所的現實當中<sup>124</sup>，但若依據當代法治國家的標準來檢視，即使紀律是監所管制的重要因素，且安全性是監所管制的固有要求，卻不足以證立司法控制的缺席。即便行政機關可以在某些領域中享有重要的裁量權力和判斷餘地，但此權力之行使無論如何不得流於專斷恣意。在許多情形中，法院其實是可以在尊重機關的前提下，例如降低其審查強度，而在實體上像在受理階段一般，簡單地駁回收容人之請求，但這至少可以消除監所機構所給予人之專斷、不受控制的印象。更何況，不受理不僅損及收容人的權益，對監所機關亦無好處。一方面，若其行為的合法性未能接受檢驗且被肯定，如何能贏得正當性，另一方面，法院若能在實體上表達其法律見解，反而有利於提昇行政行為的品質。最後，還值得一提的，有人以為申訴制度的存在應得以減緩、甚至消除缺乏法院控制的疑慮，但若在實務上無法否認申訴的效用，由於監所收容關係太過敏感且經常發生衝突對立，外部的介入，特別是行政法院的合法性控制，實有其效益和必要性<sup>125</sup>。

行政法院過往所採取之過於謹慎的態度，不但被學界批評為造成「令人遺憾的僵局」、形成「監獄中的監獄」<sup>126</sup>，且亦為官方報告所詬病。例如2000年的國會調查委員會報告中即指責，「在行政訴訟方面，收容人之權利亦因為監獄在行政法院判例中所占據之完全例外的立場而成為問題。（行政法院）反而協力於將監獄拋置到恣意專斷的統治當中」<sup>127</sup>。而前引2000年Canivet報告中亦指出，行政法院以內部秩序措施為由而不受理收容人之請求，實有礙於近用法官之實效性，其並建議立法者應明列出得以請求救濟之監所行政

---

124 GUYOMAR (M.), Limites des mesures d'ordre intérieur en matière pénitentiaire: déclassements d'emploi et changements d'affectation des détenus – Conclusions sur CE Ass. 14 décembre 2007, M. Planchenault (1<sup>er</sup> espèce), et Garde des sceaux, ministre de la Justice c/ M. Boussouar (2<sup>e</sup> espèce), *RFDA*, 2008, p. 87 et s.

125 Cf. BOUJU (D.), (註80), p. 597 et s.; MODERNE (F.), (註81), p. 822 et s.

126 MODERNE (F.), (註81), p. 822 et s.

127 ASSEMBLEE NATIONALE, (註123), p. 144.

機關的決定，以除去此一阻礙<sup>128</sup>。即便到了2007年，國家人權諮詢委員會仍針對未能請求司法救濟之監獄措施，提出建言表示：「開放救濟管道給針對收容人所作成之全體措施，是不可或缺的」<sup>129</sup>。另值得注意的是，早在這些呼籲以前，行政法院的內部成員，特別是政府專員(*commissaire du gouvernement*)<sup>130</sup>，即發出異議之聲。例如，Bruno Genevois在1984年Caillol判決之結論中，即將此一判例定性為「令人驚訝的」解決方式，並警示其有「拒絕審判」(*déni de justice*)的危害<sup>131</sup>；而Patric Frydman在1996年Marie判決的結論中，亦揭發此判例在「理論上證立的薄弱」、是「過時的表現」、「與當代法治國家原則難以相容」<sup>132</sup>。

## (二) 受理之門的逐步開放

其實，自1980年代起，受理之門有稍微被推開，一些或多或少觸及到收容人地位的決定，開始受到行政法院的控制，例如產生金錢效果之決定<sup>133</sup>，侵害到收容人和其律師間通信秘密之決定<sup>134</sup>，或是禁止收容人收受有關槍械之雜誌之決定<sup>135</sup>，或甚至是在監獄大門外設置偵測訪客攜帶金屬物體之裝置的決定<sup>136</sup>、或監獄首長有關用

---

128 COMMISSION PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION, GUY CANIVET, (註50), p. 190.

129 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME, *Les droits de l'homme dans la prison*, volume I, Paris, La documentation française, 2007, p. 78.

130 在法國行政法院中，政府專員是負責於庭上就請求人所提出之問題以及其所提議之解決方法，公開、獨立且公正地陳述意見的法院成員之一。其所提出的結論經常有助於法院解決爭端，甚至創設新法則。為避免被誤認為是政府機關的代表，政府專員於2009年更名為「報告人」(*rapporteur public*)。

131 GENEVOIS (B.), *Concl. sur CE Ass. 27, janvier 1984, Caillol*, citées par SAUVE (J.-M.), (註69)。

132 FRYDMAN (P.), (註88), p. 353 et s.

133 CE 3 novembre 1989, Pitalugue.

134 CE 12 mars 1980, Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.

135 CE 10 octobre 1990, Gard de Sceaux c/ Hyver.

136 CE 21 octobre 1988, Syndicat des avocats de France.



餐間隔時間和咖啡牛奶配給之決定<sup>137</sup>等，不再被定性為內部秩序措施，而成為受理的對象<sup>138</sup>。然而，舉凡涉及關禁閉之措施以及其他在監所內部之紀律程序中所作成之決定，無論其嚴厲性如何，仍都歸屬於內部秩序措施，繼續享有裁判豁免。

此一狀態是在前引1995年Marie判決出現後，才發生大逆轉。在此一以最鄭重之訴訟大會組成方式所作成的裁判中，最高行政法院承認收容人爭議8天的關禁閉處罰是可受理的。法院先是提醒，依刑事訴訟法典之規定，關禁閉處罰在於將收容人隔離在一個特別安排的單人牢房中，且此處罰將導致剝奪到食堂中進食和接見訪客，且被限制通信；接下來指出，依該法典的規定，刑罰的減輕得被適用於「能充分地證明良好舉止」的受刑人，且「在受刑人行為不檢的情況下」得延後給予減刑。基於上述考量，法院於是宣告：「有鑑於此措施之性質和嚴重性，關禁閉之處罰構成一得以提交到審理越權之訴之法官……的行為」。判決的理由很簡短，但闡明了法院論據的關鍵所在<sup>139</sup>。

在Marie判決後，最高行政法院又透過一些裁判來闡明此一新判例的射程範圍。得受理之監所措施還包括，監所長官對於收容人取得資訊器材之條件的決定<sup>140</sup>、在法國和外國間的移監措施<sup>141</sup>，而置於隔離之措施在1996年Fauqueux判決中仍被視為是內部秩序措施<sup>142</sup>，但自2003年Remli判決起，「有鑑於對監禁條件之效果的重要

---

137 CE 15 janvier 1992, Cherbonnel.

138 Cf. TOUVET (L.) et STAHL (J.-H.), (註81), p. 379 et s.

139 在此判決中，法院於進行實體審查後，撤銷此一處罰措施。在此案中，收容人被處罰的原因是其寫信給社會事務稽察處抱怨監獄內部醫務服務的運作，惟依刑事訴訟法典第 D. 262條，向有關之行政或司法當局寫信，只有在涉及到侮辱、誹謗或未證立之重複請求時，才能加以處罰。法院認為收容人並無濫用其權利，因而作成撤銷之決定。有關此判決的評論，可參見 BOUJU (D.), (註80), p. 597 et s.; TOUVET (L.) et STAHL (J.-H.), (註81), p. 379 et s.

140 CE 18 mars 1998 Druelle.

141 CE 14 février 2001 Belin.

142 CE 28 février 1996, Fauqueux.

性」，亦被認為得以受理<sup>143</sup>。相反地，拒絕幫一名收容人傳信給另一名收容人（2000年Frérot判決<sup>144</sup>）、由一機構移轉至另一機構之變更監所之決定（2000年Glaziou判決<sup>145</sup>）、以及基於違犯紀律所作成之預防性關禁閉（2003年Frérot判決<sup>146</sup>），則繼續被認為是內部秩序措施。不過，這三個判決，第一個判決後來被歐洲人權法院在前引2007年Frérot判決中判定違反公約，後兩個判決則分別在2007年和2008年被最高行政法院自己推翻。

詳言之，最高行政法院先是在2007年透過三個由訴訟大會作成之重要判決，啟動新一波監所措施合法性審查的演進。自此，得以成為越權之訴爭議對象的措施包括：變更監所之決定（2007年Boussouar判決<sup>147</sup>）、撤回收容人工作之決定（2007年Planchenault判決<sup>148</sup>）、以及將收容人置於「安全性調動」(rotations de sécurité)之決定（2007年Payet判決<sup>149</sup>）。在第一個Boussouar判決中，涉及到將受刑人從一重刑監移到一個原則上收容羈押被告和服短期刑之受刑人的「拘禁所」(maison d'arrêt)中<sup>150</sup>，最高行政法院認為改變監禁獄所對於監禁條件有明顯的影響（例如在中央監獄中，獨居監禁只在夜間是強制的，但在拘禁所中則是日夜如此），因而宣示：「有鑑於其性質及其對收容人情況之效果的重要性，一個由屬於監獄機構的

---

143 CE 30 juillet 2003, Remli.

144 CE 8 décembre 2000, Frérot.

145 CE 23 février 2000, Glaziou.

146 CE 12 mars 2003, Frérot.

147 CE Ass. 14 décembre 2007, Garde des Sceaux c/ Boussouar.

148 CE Ass. 14 décembre 2007, Planchenault.

149 CE Ass. 14 décembre 2007, Payet.

150 除少年監外，法國的監所包括收容服長期刑之受刑人的監獄(établissements pour peine)以及收容受羈押被告和服短期刑之受刑人的「拘禁所」(maison d'arrêt)兩大類。前者依受刑人的類型又區分為 maisons centrales（本文譯為重刑監），centres de détention, centres de semi-liberté, centres pénitentiaires 等。後者雖是執行羈押之處所，但亦接收被判2年以下刑期者（2009年新法以前是1年以下），為與我國之「看守所」僅收羈押被告相區別，本文將之暫譯為拘禁所。

中央監獄改分發到拘禁所之決定，構成可提起越權之訴的行政行為，而非內部秩序措施」。第二個Planchenault判決是有關剝奪收容人廚房助理工作的決定，此案中的工作撤回並不屬於處罰性質，而是為了維護機關之利益所作成，但最高行政法院在指出：「收容人得企求之工作，對其而言，不僅構成收入的來源，還是較佳嵌入機構集體生活的方法，且同時容許其顯示社會復歸的能力」後，宣示：「有鑑於其性質及其對收容人情況之效果的重要性，一個撤回工作之決定構成可提起越權之訴的行政行為」。第三個Payet判決涉及的是，為避免收容人越獄而將其置於經常性變更監所之決定，由於此一措施必然加重監禁之條件，最高行政法院宣告：「此一決定創設了一個特殊的監禁制度，其不構成內部秩序措施，而是可以提起越權之訴的行政決定」。

到了2008年，最高行政法院又跨出了一步。一方面，在2008年的Section française de l'OIP判決<sup>151</sup>中，最高行政法院承認，不論是緊急狀態下的暫時隔離（依規定不得超過5天），或在違犯紀律下為終止或維護秩序所採的預防性關禁閉（不得超過2天）等安全性措施，都是「在為確保監所機構及人身之安全的嚴格必要下，才得在審理越權之訴之法院的控制下作成」，自此，此類隔離措施，即使僅是暫時性或預防性的，都得爭議其合法性。另一方面，針對進行全身搜查之決定，最高行政法院在2008年El Shennaw判決中不僅自認有審判權，亦認為針對此等決定所提出之請求是可受理的：「……監所當局為了確保機構或提審之普遍安全性，決定使一收容人接受全身搜查以預防任何對於公序的侵害，這些決定屬於監所行政公共服務之執行以及行政法院之權限；且即使在……提審之場合作成搜查之決定和施行，包括搜查是在法院之內和在開庭當中所進行，亦是如此」<sup>152</sup>。

151 CE Sect. 17 décembre 2008, Section française de l'OIP, n° 293786.

152 CE 14 novembre 2008, El Shennawy. 但最高行政法院最後基於缺乏急迫性而駁

如現任法國最高行政法院主席的Sauvé所言，在有關監所措施受理性方面的判例演進或許「尚未能被看作是大功告成，但在今天，實已達到一定程度的成熟度，並維持某種水平和穩定性」<sup>153</sup>。且Sauvé不忘強調在法國行政訴訟上近用法院的便利性以及越權之訴的有效性：個人或團體只要能證立一簡單的起訴利益（而非被損害之權利），都得提出請求，且除了個別行為外，還可以直接請求（而非透過附帶審查）撤銷違法的命令行為。例如最高行政法院即曾撤銷由收容人所提出爭議的一個2003年有關管理拘禁所中最危險之收容人的司法部長令函<sup>154</sup>；或是撤銷由國際監獄觀察組織(Observatoire international des prisons; OIP)法國分部所提出爭議的一些命令，包括司法部長拒絕使監獄備有防火床墊並頒布相符的規制<sup>155</sup>、2006年3月21日有關隔離收容人之敕令<sup>156</sup>、2006年3月21日有關監所機構所作決定之敕令<sup>157</sup>。

### 三、監所行為爭訟標準的建立

對於內部秩序措施之定義，學界最廣泛接受的界定方式是由Odent所提出的三個標準：這些措施是純然內在於機關、對其適用

---

回收容人依緊急程序所提出的暫緩執行的請求。針對此案，歐洲人權法院最近判定法國違反公約第13條，蓋請求人雖是最高行政法院變更判例的來源，其本身在該案中並未能享有有效救濟(CEDH, 5<sup>e</sup> Sect. 20 janvier 2011, El Shennawy c. France, §57 et §58)。

153 SAUVE (J.-M.), (註69)。

154 CE 29 février 2008, Trébutien et autres.

155 CE 17 décembre 2008, Section française de l'OIP, n° 305594.

156 CE Sect. 31 octobre 2008, Section française de l'OIP.

157 CE Sect. 17 décembre 2008, Section française de l'OIP, n° 293786. 以上有關受理範圍擴大的發展階段，參見 GUYMOR (M.), La justiciabilité des mesures pénitentiaires devant le juge administratif, *AJDA*, 2009, p. 413 et s.; SAUVE (J.-M.), (註69); BOUCHER (J.) et BOURGEOIS-MACHUREAU (B.), Le juge administratif et le détenu, *AJDA*, 2008, p. 128 et s.; DOMINO (X.) et BRETONNEAU (A.), Custodire ipsos custodes: le juge administratif à la prison, *AJDA*, 2011, p. 1364 et s.

對象而言不具法效果、且是純然裁量性的<sup>158</sup>。惟若觀察最高行政法院的相關裁判可發現，那些被定義為內部秩序措施之行為，並未都符合這些標準，且從這些裁判中，亦不容許明確地推導出分辨此類型行為、從而其救濟之受理性的判斷方法。長期以來，最高行政法院僅是以內部秩序措施作為唯一的「客觀」標準，一般性地拒絕介入監所領域，而並未多加論證<sup>159</sup>。例如前引1984年Caillol判決僅以斷然的語句指出：置於較安全地區之措施「……構成一不能透過越權之訴移交到行政法院之法官面前的內部秩序措施；自此，無需檢視（請求人）所提之支持其撤銷之請求的理由，此請求應被駁回」，論證之薄弱可見一斑。直到1990代中期放寬受理監所措施後，最高行政法院始致力於受理標準的明確化。大致可區分為兩個階段：首先，在1995年Maire判決中樹立了措施之性質和效果兩個標準；接著，在2007年Planchenault和Boussouar兩個判決中延續此等標準，但是以整體的取徑作為新的判例框架。

#### （一）性質和效果的標準

在Marie案中，政府專員Frydman力主不能無視於紀律處分對相對人所生的有害後果，但並不認為受理所有可能在紀律方面被宣告的處罰，在法層面上是不可或缺或在適當性上是令人期待的，其於是提議「將爭議此等措施之可能性僅限制於因其性質和其嚴重性，而使得此一審查在實際上有其必要的處罰上」<sup>160</sup>。受到Frydman的影響，最高行政法院於Marie判決中樹立以下原則：「有鑑於此措施之性質和嚴重性，關禁閉之處罰構成一得以提交到審理越權之訴之法官面前之引發不滿的行為」。如前已提及的，法院是在考量到關禁閉之處罰依法會明顯加重監禁之條件且可能會有礙減刑，因而歸結出此一措施應受司法審查。性質和效果之標準的提出，意味著最

---

158 ODENT (R.), (註82), p. 784.

159 GUYOMAR (M.), (註124), p. 87 et s.

160 FRYDMAN (P.), (註88), p. 353 et s.

高行政法院不再以純個案的方式來面對收容人的情況，而是立基較為清晰的標準之上<sup>161</sup>。

然而，此新判例在適用上仍存有解釋的空間。如前已提及的，針對隔離之措施，在1996年Fauqueux判決中，最高行政法院即不認為其符合性質和效果的標準，法院指出此一措施，依刑事訴訟法典不具紀律性質，且「（置於隔離之）收容人是臣服於通常的監禁制度；此一措施沒有加重監禁條件之效果，其在本質上對相對人之法情況不會造成影響；其因而構成內部秩序措施……」。換言之，此判決對於Marie判決所樹立的受理標準採取嚴格的解釋方式，其基於隔離措施之非紀律性質以及未對收容人法情況產生影響，故繼續對其關閉受理之門。直到2003年Remli判決，最高行政法院才放棄原來見解而認為，將收容人置於隔離「剝奪了相對人從事運動、文化、教育、訓練和受薪工作……；此一措施得被宣告達3個月的期間且可被延長；在這些條件下，即使……不構成紀律措施……，違反收容人之意願將其置於隔離，有鑑於對監禁條件之效果的重要性，構成一個可以成為越權之訴客體的決定」<sup>162</sup>。

Remli判決對於監所行為受理標準的明確化，有兩項貢獻<sup>163</sup>。其首要貢獻在於，其在措施的性質和法效果之外，探究系爭措施是否惡化了收容人之實質的（身體的和精神的）監禁條件，亦即，措施在事實上的影響力以及特別是對監禁所生之具體效果。這是最高行政法院首度明白地承認，措施之受理性得僅透過實質加重監禁之條件而獲得證立，而不從屬於對利害關係人法情況所生的後果。惟

<sup>161</sup> GUYMOR (M.), (註124), p. 87 et s.

<sup>162</sup> 此立場之改變是預見到歐洲人權法院可能判定法國違反公約第13條，果不期然，歐洲人權法院在2005年 Ramirez-Sanchez 判決(CEDH 27 janvier 2005, Ramirez-Sanchez c/ France)中，即基於「在內國法上缺乏容許請求人爭議延長置於隔離之措施的救濟」(段135)，而判定法國違反有效救濟的要求。

<sup>163</sup> Cf. COSTA (D.), Le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré est susceptible de recours pour excès de pouvoir, *AJDA*, 2003, p. 2090 et s.; GUYMOR (M.), (註124), p. 87 et s.

值得一提的，Frydman在對Marie案所作的結論中，早已將可以救濟之處罰定義為「會引起對受保護之自由或權利的顯著侵害——此標準中還應特別納入被處罰者之生活條件之可能的顯著惡化——，或是對利害關係人之地位或行政上之情況的實質侵害——此標準特別是包括了措施對生涯發展之可能後果」。換言之，在考量措施之效果的嚴重性時，應考量對關係人之法狀態以及對其實質、具體之條件所生的影響。

Remli判決除明白採用Frydman的主張外，還有另一個意義。在Marie判決後，其實曾有性質和效果之嚴重性兩個標準究竟是互相補充或是應同時兼具的疑義。Remli判決確認了Marie判決所認可之兩個標準無須同時滿足，因為在此一新判決中，最高行政法院僅立基於效果之嚴重性的唯一標準上，認為隔離措施得不被定性為內部秩序措施，由此可推導出，兩個標準中的一個標準即得有效地開啟越權之訴。經過Remli判決補充後所形成的Marie-Remli判例，構成最高行政法院的理論架構，容許對於可以成為救濟客體之行為以及屬於內部秩序措施之行為之間進行分派。

## （二）整體取徑的建構

性質和效果兩個標準的建立，無疑有利於收容人行使其訴訟權利，然由於下級審法院在具體適用此等標準時，並未有統一的取徑，而使得究竟何種措施是可得或是不得請求救濟之行為，在實務上，變得有些混亂。此一事實狀態不僅有損司法的良好運作，且有礙監所機關的行動。於是，在前引2007年Planchenault和Boussouar兩個判決中，最高行政法院除進一步擴大受理範圍外，還樹立起檢視受理性的新綱要。

在2007年12月14日同日作成的Planchenault判決和Boussouar判決，是分別針對不滿南特上訴行政法院2005年6月29日決定<sup>164</sup>以及

---

164 CAA de Nantes, 29, juin 2005, n° 04NT01287.

巴黎上訴行政法院2005年12月19日決定<sup>165</sup>所提起之上訴所作成。兩個上訴行政法院各自所採取的取徑，闡明了兩種典型的、對立的解決方法：前者著重於探究收容人之監禁條件是否被具體地加重，特別是在監禁的期間和收入的剝奪兩方面；後者則關注於法條所賦予之保障的實效性。*Planchenault*和*Boussouar*兩案共同的政府專員*Guymor*，將南特上訴行政法院的取徑稱為「細部探究的和具體的取徑」，將巴黎上訴行政法院的取徑稱為「系統性的和純粹法的取徑」。依據*Guymor*的分析，這兩種取徑都有其不確定性。細部取徑將*Remli*判決發揮到極致，在措施之性質以外，於每個個案下判斷各個措施對關係人之監禁條件的確切效果，此一取徑試圖以最正確的方式來界定可救濟行為之觀念，卻也使得措施的定性取決於案件情況的判斷，不免阻礙到可爭訟性的預見。至於將受理性建立在法架構的存在上，在操作上亦會遇到一些困難，例如文本是否僅限於內國法、其應達到如何的規制程度、也包括程序規定嗎？且若認為法規範架構的存在即當然意含著不論所造成的效果如何，系爭措施都可以作為越權之訴的客體，如此一來，恐將使得有權制定規範之機構不欲介入，或使得諸多不在法架構內採取的行為失去救濟機會<sup>166</sup>。

有鑑於監所世界的特殊性，*Guymor*認為，只有較為整體的取徑始得以明確化可以成為救濟的客體，其因而在其結論中提出以下建議。首先，應肯定性質和效果兩個標準。在有關措施之性質方面，考量的要素包含：其客體、其特徵、相關的法文本；至於措施的效果方面，是指其可能引發的後果，在判斷時應考慮在法層面上收容人之法的或行政的情況，以及在嚴格的實質層面上，是否影響到監禁的具體條件。除了再次肯定*Marie-Remli*判例所建立的原則外，*Guymor*進一步提議應朝某種形式化、體系化的方向演進。詳

---

165 CAA de Paris, 19 décembre 2005, n° 05PA00868.

166 GUYMOR (M.), (註124), p. 87 et s.



言之，當最高行政法院決定某一類別的措施，基於其性質和效果，可以成為越權之訴的客體時，對於此類別之措施的可爭訟性，即不能被推翻。亦即，在此假設下，是以自動的方式開放法院的大門，雖然可能因此增加爭訟案件，但對於監所世界的行為人和實體審的法官而言，將是明確化和單純化的保證。相反地，當最高行政法院在適用性質和效果之標準後，決定某一類別的措施是不受理的，此一拒絕僅是推定的效力，當收容人之自由和基本權利涉案時，救濟之門得再度被開啟<sup>167</sup>。

依循Guymor的提議，最高行政法院在Planchenault和Boussouar兩個判決中建立起判斷監所措施受理性的新框架，其一方面部分改寫了監所措施的受理標準，另一方面將這些標準的適用與類別化的推論結合在一起。就受理標準而言，新判例其實並沒有發動真正的革命，因為措施之性質以及效果之重要性是位於原先判例的脈絡中，比較特別的是有關基本自由和權利的保留。在此一新框架中，受理標準可說是位於雙重結構中，性質和效果的標準是主要標準，基本自由和權利則構成輔助標準，容許在例外情況下，得向法院爭議被明示且優先視為是內部秩序措施的行為<sup>168</sup>。此一基本自由和權利之標準的出現，並不令人訝異，在與Marie判決同日作成之前引Hardouin判決中，最高行政法院即曾表示：「基於其對非執勤中軍人之行動自由所生的直接效果，以及對升遷和續約所造成的後果，禁足處罰構成可以移送到審理越權之訴之法官面前的措施……」。因此，以基本自由和權利作為法院判斷受理與否的要素，早已被納入相關裁判的思維中<sup>169</sup>。

---

<sup>167</sup> Ibid.

<sup>168</sup> Cf. GROULIER (C.), Une nouvelle approche des mesures d'ordre intérieur en prison?, *RDJ*, 2009, p. 217 et s.; BOUCHER (J.) et BOURGEOIS-MACHUREAU (B.), (註157), p. 218 et s.

<sup>169</sup> 比較有疑問的是，何謂這些自由和權利，且如何定義「涉案」(mise en cause)之用語。政府專員是將這些自由和權利連結於行政法院法典第 L. 521-2條有關於自由緊急審查（參見前參、二）意義下的基本自由的觀念，且認為僅主

在新綱要中，最大的創新處其實在於類別化的推論方法<sup>170</sup>。申言之，最高行政法院並非僅將受理標準適用於系爭之措施本身，而是適用於該措施所歸屬的類別。這首先意味著基於其性質和其效果的重要性，某類別之措施是以一般方式不被定性為內部秩序措施。換言之，若法院在Marie判決中，是將性質和嚴重性的標準適用於對Marie個人所施予之關禁閉處罰，在Planchenault和Boussouar判決中，則是獨立於其個案狀況而指出，系爭兩種類別之措施（即撤回工作和變更監所之決定）並不構成內部秩序措施，其總是可以提起訴訟救濟。至於因未滿足主要標準而在原則上不能提出越權之訴的行為，最高行政法院的步驟亦是相同的，其明確指出某些類別的措施優先被定性為內部秩序措施（在Planchenault判決中指出請求工作之拒絕、工作之安排；Boussouar判決中指出判刑後之分監決定、由拘禁所改分發到監獄之決定、相同性質機構間之改分發之決

---

張這些自由和權利的違反，並不足以使請求被認為是可受理的(GUYMOR (M.), (註124), p. 87 et s.)。在2008年 Rogier 判決(CE 9 avril 2008, Rogier)中，最高行政法院即肯定了應以嚴格方式來理解所謂的涉及基本自由和權利。在此案中，請求人主張將其由拘禁所移至某監禁中心之決定，對其而言根本沒有好處，後一機構並不適於其健康狀態，其並主張對其構成歐洲人權公約第3條意義下之無人道對待；但最高行政法院指出，收容人的病痛正在減輕，且其在新收容監獄中並未被剝奪近用醫療服務，因而總結移監之決定是為了使之臣服於相符的監禁制度，「沒有涉及到其基本權利」。相反地，在2009年 Miloudi 判決(CE 27 mai 2009, Miloudi)中，最高行政法院則認為有輔助標準的適用。此案是有關兩個相同性質之監所機構間移轉的決定，最高行政法院在重申「同性質之機構間移轉之決定不構成可提越權之訴的行政行為，除非涉及到收容人之基本自由和權利」後，指出請求人主張「新分發之監所遠離（其親人）之住所800公里遠，且其家庭之財力自此不容許其進行每個月的探訪……，而其又服長期的自由刑，如此之決定，在超出監禁之固有限制的條件下，干擾其保有家庭關係之權利」，最高行政法院認為，「考量到全體這些事實狀況，（下級審法院）認為係爭決定未涉及到（請求人之）基本權利，其違反了定義內部秩序措施之標準以及請求人之救濟權利」，而肯定請求人有理由請求撤銷該裁決。兩判決之評論，分見 COSTA (D.), *La nouvelle frontière entre mesure d'ordre intérieur et acte administratif susceptible de recours en matière pénitentiaire*, *AJDA*, 2008, p. 1827 et s.; POUJOL (M.), *La décision portant sur l'organisation des visites aux détenus est un acte faisant grief*, *AJDA*, 2011, p. 678 et s.

170 GROULIER (C.), (註168), p. 217; GUYOMAR (M.), (註157), p. 413 et s.

定)，只當涉及收容人之基本自由和權利時，救濟才是可能的。但在此例外情形中，輔助性標準應依個案發揮作用。

評論者多肯定此一透過類別的推論方法有助於體系化，容許較佳地確保可預見性的要求，以彌補太過務實之取徑所可能造成的缺憾<sup>171</sup>。

\*\*\*

自1990年代中期起，收容人愈來愈真實地享有近用法院的權利。法治國家的理念亦應在監所世界中體現，故即使肯定監所機關應擁有某些權威，其權力亦僅得在合法的架構下行使<sup>172</sup>。然而，若內部秩序措施範圍的限縮是正當的且正不斷地進行中，法國學說並未因此主張應將這些措施自監所世界中完全剷除。相反地，其認為內部秩序措施有其存在的理由：為了容許監所在承擔極為艱困的使命下仍能正常地運作，將一些純屬組織上的或對收容人情況不具顯著效果的措施，排除於法官的控制之外，這不僅不能說是脫離法治國家的常軌，可能還是必要的抉擇<sup>173</sup>。最困難的問題在於，應該如何劃分應置於法院控制下的行為以及可以不受法院控制的行為，且還須注意到標準的設立必須在操作上不流於太過個案式的探索而導致無法預見。自1995年Marie判決到2007年Planchenault和Boussouar判決的演進，正見證了這樣的努力。最後，值得強調的，雖然收容人除了行動自由外，並不當然喪失一般人所享有之權利，但非謂收容人所享有之權利是絕對而不受限制。行政法院在承認案件之可受理性而進行實體審查時，自然還應面對權利之行使與監禁之要求間是否相容的棘手問題，而在維護收容人的權益與監所的安全、效率之間，尋找適當的平衡點<sup>174</sup>。

---

171 BOUCHER (J.) et BOURGEOIS-MACHUREAU (B.), (註157), p. 128 et s.; SAUVE (J.-M.), (註69)。

172 BOUJU (D.), (註80), p. 597 et s.

173 BOUCHER (J.) et BOURGEOIS-MACHUREAU (B.), (註157), p. 128 et s.

174 例如，在一緊急審理的案件中(CE ord. 27 mai 2005, OIP, M. Bret, Mme Blandin,

## 伍、監所機關賠償責任的落實

在法國，越權之訴是對抗行政機關的主要管道，但因其缺乏暫緩執行的效力，且僅能以行政行為作為爭議的客體，故對於解決監所機構中的紛爭——相關決定通常被迅速執行且經常涉到日常的監禁條件和生活——，並不總是構成保障收容人權益之理想和充足的機制。另外有兩種救濟管道容許補救保護的不足。一是前已提及的緊急審理程序，其得回應緊急狀況，但受理條件是嚴格的。另一則是責任之訴(*recours en responsabilité*)。長期以來，行政法院基於監所領域的特殊性和運作的困難，對於此一追究監所機關責任的訴訟管道，亦採取相當保留的態度，致使收容人尋此獲得賠償的可能性相當微小。但近些幾年來，不論是歐洲人權法院不斷宣告會員國違約的警示、收容人訴訟權在越權之訴中所獲得的肯定、以及國家責任法的整體發展趨勢，都不再容許原有的保守立場停滯不前，可以觀察到，責任要件和責任基礎明顯朝向有利於保障收容人權益的方向演進。

### 一、難以追究的監所機關責任

在法國，人民得透過責任之訴，向行政法院請求修復因為行政機關之活動（包括人員之行為以及服務之運作或組織）所遭受的損害。有關行政機關之責任制度，除了有部分經過特別立法外，基本上是由最高行政法院之判例所建立。依判例法，行政機關有時負過

---

n° 280866)，最高行政法院並不認為收容人得行使集會自由。此案源於歐洲憲法條約公投前之政治背景，一些國會議員以及 OIP 法國分部因不服監所機構拒絕安排「歐洲憲法」之辯論而向法院爭議。最高行政法院雖認為存在一個可爭議之行政行為而受理請求，但強調，「若被監禁在監所機構之人並不僅因此事實而被剝奪行使基本自由之權利……，這些自由之行使從屬於其監禁所固有之束縛」，並進而指出，未被褫奪公權之收容人享有投票權，但其不得援引有關集會自由之法律規定。換言之，對最高行政法院而言，在獄所中的集會自由沒有與外界相同的射程範圍。參見 RAINAUD (A.), *La liberté de réunion n'a pas, en détention, la même portée qu'à l'extérieur*, *AJDA*, 2005, p. 1579 et s.

錯責任、有時負無過錯責任：後者扮演補充角色，僅適用於某些領域並受特定條件的拘束，前者構成行政責任的普通法，必須確立有行政機關應承擔之過錯，才引發責任問題。過錯責任又因過錯的嚴重性，可區分為一般過錯(*faute simple*)責任和重大過錯(*faute lourde*)責任<sup>175</sup>。傳統的監所機關責任原則上即屬於重大過錯責任的適用範圍<sup>176</sup>，由於要證明重大過錯十分不易，使得監所機關形同無庸負責，直到2003年，相關判例才開始鬆動。

### (一) 傳統的責任制度

在法國，行政責任之理論經歷深層的演進，國家從一開始的不負責任，到責任的逐漸確立和日趨於一般化<sup>177</sup>。針對本文所關注的監所領域，最高行政法院在20世紀初即正式承認國家在此領域的責任，認為監所機關應對置於其監督下之收容人所遭受的損害負責。惟收容人並未因為不負責任原則的排除，而真實地享有其損害賠償

<sup>175</sup> 在法國行政責任法上，所謂的過錯(*faute*)包括兩種面向：一是得加以辨識之某人員所犯的個人過錯，這是公務員的「服務過錯」(*faute de service*)；一是無法清楚辨識所犯人員之匿名過錯，這是服務之整體的運作不良，稱為「公共服務之過錯」(*faute du service public*)，包括服務的不良組織或有瑕疵的運作。此外，還應指出的，當損害是由事實行為造成時，僅有過錯，但無違法(*illégalité*)可言；相反地，當損害是出自於行政行為，若行政行為是違法的，即因此有過錯，若行政行為是合法的，即不能被認為有過錯。違法的行政行為構成典型的過錯，原則上，不但可以透過越權之訴被撤銷，亦得引發國家賠償責任。至於內部秩序措施是否可以引發國家賠償責任，最高行政法院先是否定(CE 13 juillet 1968, *Chenal*)，之後則採肯定立場(CE 9 juin 1978, *Spire*)。以上參見 DE LAUBADERE (A.), VENEZIA (J.-C.) et GAUDEMET (Y.), (註77), p. 873 et s.; CHAPUS (R.), (註97), p. 1294 et s.

<sup>176</sup> 惟應注意者，監所機關的責任問題，除涉及到收容人遭受到損害之情形（此與本文所關注之收容人本身之權益直接相關），另包括收容人引起損害之情形，例如受刑人因刑罰執行之調整而在監獄外對第三人造成損害，在此情形下，國家的責任制度並不相同。為了保護社會復歸之刑事政策下的受害者，行政判例基於風險理論對此採取無過失責任，如 CE 2 décembre 1981, *Theys*（外出之許可）、CE 29 avril 1987, *Banque populaire de Strasbourg*（假釋或半自由狀態）。參見 COURTIN (C.), *Responsabilité de l'Etat et contentieux de l'exécution des peines*, *Petites Affiches*, 2007, n° 139, p. 34 et s.

<sup>177</sup> 有關行政責任制度的演進，參見 FRIER (P. -L.) et PETIT (J.), *Précis de droit administratif*, 4<sup>e</sup> éd., Paris, Montchrestien, 2006, p. 476 et s.

請求權。相反地，長期以來，考量到監所活動本身的特質，最高行政法院對於發生在監所內部之事故，要求非常嚴苛的責任要件。一開始是以存在「明顯和具特別嚴重性之過錯」為條件<sup>178</sup>，在此時代，國家僅在監所機關違犯格外嚴重之過錯下，才承擔責任。到了1960年代，則放寬條件，改採「重大過錯」之要件<sup>179</sup>。惟重大過錯是相當浮動的觀念，很不容易定義，其指向非專業者都不會違犯的明顯過錯或是公共服務之運作有嚴重缺陷，一般而言，判例是針對某些特殊困難的行政活動，才會要求重大過錯<sup>180</sup>，而構成監所使命核心之對於收容人的監督(surveillance)，即被視為是特別困難的任務。

在監禁生活中，收容人可能因為一些事故、意外、疏失或暴力而成為受害者。其中遭受到暴力是經常發生的情形，此暴力得出自於監所機關之人員、進入到監所中之第三人、而最常見的是舍友的行為。無論涉及何者，倘若監所機關在監督收容人上的任何安排或作為和不作為違反確保收容人安全的義務，例如對於有危險性或自殺傾向之收容人，不當分派舍房或是疏於監視<sup>181</sup>，都應承擔起重大過錯責任。然而，由於重大過錯本就難以舉證，在一個不透明的封閉世界中，要請求人證明此一過錯的存在，更是難上加難，使得監所機關幾乎可以逃脫所有的責任。在實務上，即可觀察到許多不公平的結果，例如，在一個1992年的判決中，南特上訴行政法院固然承認拖延6個月才讓收容人進行必要之手術，是可歸責於行政當局的，卻不認為此嚴重延遲「構成重大過錯之疏失」<sup>182</sup>。不過，也不是沒有成功的案例，在1978年Consorts Wachter判決中，對於舍房火災所導致之收容人死亡，最高行政法院即基於此火災是由具明顯危

---

178 CE 4 janvier 1918, Mineur Zulemaro; CE 4 janvier 1918, Duchesne.

179 CE 3 octobre 1958, Rakotoarivony.

180 CHAPUS (R.), (註97), p. 1303.

181 CE Sect. 15 février 1971, Veuve Picard; CE 29 juin 1977, Garde des Sceaux c/ Epoux Regaert; CE 26 mai 1978, Remery.

182 CAA Nantes, 31 décembre 1992, n° 90NT00387.

險性卻未受到特別監視之另一名收容人所引起，判定監所機關違犯重大過錯，國家應負責任<sup>183</sup>。

最後應提及的是，雖然在傳統的责任制度下，監所機關原則上對置於其監督之下的收容人負重大過錯責任，但當未涉及到監督問題時，判例零星接受一些立基於一般過錯之上的國家責任，例如，收容人因為處所和各類設施缺乏維護或維修有缺失、或是因為日常活動之安排有缺失所受的損害，國家負一般過錯責任<sup>184</sup>。

## (二) 重大過錯責任的鬆動

對於此一傳統的監所責任制度，學說多半持批判態度。一方面，即使在其他具有特別困難性或特殊技術性之活動的領域中，重大過錯之條件亦已逐漸被放棄。在監所領域中仍堅持以之為原則，或許可以透過監所安全之至高要求來加以說明，但這對於收容人權益的保護，顯然有失衡之處。另一方面，雖然不乏類型化的嘗試，仍難清楚地分辨何者屬於以及何者不屬於直接依附於收容人之監督的行為，換言之，何者應適用重大過錯以及何者應適用一般過錯之責任。獄所中發生的火災，闡明了此分派線的爭議性：依據判例，當火災的發生是基於可燃物質的存放，因為是涉及到監所建築物的維護，國家負一般過錯責任<sup>185</sup>；當火災是由收容人所點燃，損害則被認為是與監督收容人之使命有關，應適用重大過錯之責任<sup>186</sup>。此一複雜性以及其所伴隨的不可預見性，令人對相關責任制度增添疑慮<sup>187</sup>。

---

183 CE 26 mai 1978, *Garde des Sceaux c/ Consorts Wachter*. 有關監所領域之重大過錯責任，參見 COURTIN (C.), (註176), p. 34 et s.; CERE (J.-P.) et HERZOG-EVANS (M.), (註15), p. 56; DE SILVA (I.), *La rénovation du régime de responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires*, *AJDA*, 2009, p. 416 et s.

184 CE 26 mai 1944, *Serveau*; CE 7 mai 1956, *Sieurs Michel et Petit*. Cf. COURTIN (C.), (註176), p. 34 et s.

185 CE 7 mai 1956, *Sieurs Michel et Petit*.

186 CE 26 mai 1978, *Consorts Wachter*.

187 Cf. DE SILVA (I.), (註183), p. 416 et s.; COURTIN (C.), (註176), p. 34 et s.

不論是為了保護受害者，或是為了提高對於行政機關的要求，近年來的判例不斷限縮重大過錯在各個領域中的適用。監所領域中的發展較為遲滯，但最終化為具體的行動，最高行政法院在2003年Chabba判決中<sup>188</sup>，針對收容人自殺的責任問題，跨出重要的一步。在有關收容人自殺的訴訟中，最高行政法院曾在1973年Zanzi判決中認為，將一已知有自殺傾向的收容人予以隔離而未採取任何預防措施，構成國家應負責任之重大過錯<sup>189</sup>。在長期要求重大過錯後，Chabba判決指出，收容人之自殺「應被視為是可歸咎於監所服務機關之一連串過錯的直接後果」，這些過錯包括未依法於最短期間內通知收容人延長羈押之裁定、未就其所激烈抗議之違法和恣意的監禁予以檢視、以及未採取監護之措施等等。由於判決中並未言及過錯的嚴重性，被可解讀為已然放棄重大過錯的要求。

然而，Chabba判決之確切射程範圍，並不如想像中明確，學者間提出諸多質疑。首先，此一判決並非以變更判例所慣常之鄭重的審判庭組成方式（即訴訟大會或訴訟部門會議）作成，因此，最高行政法院是否欲推翻過去的判例，仍有爭議的空間。其次，即便認為構成判例的變更，是否必須有一連串的一般過錯才能使國家承擔責任，或是只有一個一般過錯即已足夠？最後，此判決並未明白決斷以下問題：當所涉及的並不是自殺行為，則應維持重大過錯責任或是採取一般過錯責任？換言之，在有關監所領域的國家責任中，重大過錯是局部地還是最終地被排除？這些疑問，有待進一步釐清<sup>190</sup>。

---

<sup>188</sup> CE 23 mai 2003, Chabba.

<sup>189</sup> CE 14 novembre 1973, Dame Zanzi.

<sup>190</sup> 有關 Chabba 判決的評論，參見 DE SILVA (I.), L'Etat est responsable pour faute simple de la mort d'un détenu à la suite d'un incendie – Conclusions sur CE 17 décembre 2008, Garde des Sceaux c/ Zaouiya, *AJDA*, 2009, p. 432 et s.; ARBOUSSET (H.), Violences mortelles entre détenus et responsabilité sans faute de l'Etat: une avancée législative incomplète, *AJ Pénal*, 2010, p. 277 et s.



## 二、監所機關責任要件的放寬

監所領域長期以來是個抗拒演進的部門，但自從Chabba判決推動禁錮之門後，亦逐步確立一般過錯責任。另應注意，在2009年監所法律頒布前，監所機構從未被課予無過錯責任，但如參、一、所述，新法第44條第2項針對因收容人暴力行為所引起的死亡，明定無過錯責任，此一新規定構成相關責任制度之局部性的突破。

### （一）一般過錯責任的樹立

在Chabba判決後，有一些上訴行政法院仍沿用重大過錯責任<sup>191</sup>；相反地，一些地方行政法院和上訴行政法院不僅將Chabba判決的解決方法適用於收容人燒床墊和寢具自殺的情形<sup>192</sup>，還適用於床墊發生意外火災的情形<sup>193</sup>。下級行政法院立場的分歧，其實與學說對於Chabba判決的不同解讀相呼應。此一不確定狀態，在最高行政法院作出2008年Zaouiya判決後<sup>194</sup>，終於大致趨於底定。在此新判決中，最高行政法院清楚地承認，在收容人因火災過世的情形，只要有一般過錯，即足以使國家承擔賠償責任。

此案的事實是，一名20歲的年輕人被羈押在原已收容兩名年輕人的舍房中。其中一名舍友要求移房未果，大聲恫嚇將放火且真的付諸行動，當負責滅火的機構人員抵達地點時，其中兩名收容人已因吸入海棉床墊燃燒所引發之毒煙致死。在其判決中，最高行政法院肯定上訴行政法院的見解而認為，對於另一舍友放火所導致之收容人死亡，國家應承擔一般過錯之責任。如同在收容人自殺方面，

191 例如在受到舍友攻擊的情形：CAA Marseille 29 mars 2004, n° 01MA02289; CAA Marseille 15 novembre 2004, n° 01MA00449; CAA Paris 29 septembre 2003, n° 00PA02317; CAA Bordeaux 30, décembre 2003, n° 00BX00264.

192 例如 TA Rouen 17 septembre 2004, Mme Lassia：特別指出與床墊燃燒所生之煙有關之危險以及空氣排出系統之不足。

193 CAA Nancy 25 janvier 2007, Min. justice c/ Mengozzi, n° 06NC00515：歸因於看守員無法單獨進入舍房之期間有關的問題。有關下級法院的分歧立場，參見 DE SILVA (I.), (註190), p. 432 et s.

194 CE 17 décembre 2008, Garde des Sceaux c/ Zaouiya, req. n° 292088.

行政機關之過錯特別是在於未採取措施以預防此等風險或減少其後果。在Zaouiya案中，被認定有過錯的情況包括，使用會因燃燒產生毒煙的床墊（而床墊被故意放火是常見的）、缺乏排出煙霧的適當機制、夜間管理員無法快速處理舍房的火災。針對這些情況，最高行政法院指出：一方面，上訴行政法院所評估之「全部的這些情況呈現出有過錯的特徵」，並未違犯涵攝上的錯誤，另一方面，「即使這些情況中的任一情況，都不具有監督收容人之組織或運作上重大過錯的特徵，上訴行政法院判定國家基於Zaouiya先生過世而應承擔責任，並不具有違法的瑕疵」。換言之，在本案中雖不存在重大過錯，但國家仍應負責。

這是最高行政法院首度針對自殺以外之事由，在有關收容人之監督上，明白採用一般過錯責任。自此，發生在監所中的火災，不論是基於可燃物質的存放或是由收容人所點燃，國家都應負一般過錯責任。然而，由於此案中仍牽涉到數個過錯，故究竟是否一個一般過錯即已足夠，不無疑問。其實，在2007年Delorme判決中，最高行政法院針對未成年收容人自殺之國家責任，已明示是「基於過錯之責任」，而未以過錯之併合為要件<sup>195</sup>，因而，此一懷疑應得以去除。比較有疑問的是，重大過錯制度在監所領域中是否不再有適用的空間呢？此一質疑並非無地放矢，因為最高行政法院始終未以鄭重的組成方式，表達對重大過錯之絕對的和最終的放棄。如同Zaouiya案之政府專員De Silva所提問的，針對涉及到維持監所秩序的職權（例如面對企圖越獄而使用槍械之情形），不能維持重大過錯之條件嗎？但De Silva仍主張，此一正在進行中的演進是無可避免的，應將一般過錯制度適用於有關監所服務運作上的全體行動，不論是涉及的是監督收容人之使命、收容人醫療之後續處理、處所之安排或是工作之條件等等，簡言之，應最終地放棄重大過錯制

---

195 CE 9 juillet 2007, Delorme.

度<sup>196</sup>。

最後，還應指出的，Zaouiya判決除是監所世界中國家責任要件放寬的信號燈外，還見證了最高行政法院關注重心的改變。若以往是以維護監所服務之安全作為至高要求，自此，維護收容人的安全成為新的典範，亦即，應以維護收容人的生命和健康為優先，監所使命的困難性不再羈絆住行政法院<sup>197</sup>。

## （二）無過錯責任的有限引進

最高行政法院曾數度排除無過錯責任制度在監所領域中的適用可能性，但不乏學者倡議承認此一責任制度。在前引Zaouiya案中，承審的地方行政法院即在否定監所機關有違犯各種過錯後指出，監所機關未遵守有關21歲以下收容人應獨居監禁之規定而將3名年輕人收容在一個9平方公尺的舍房中，這使得Zaouiya先生遭受到剝奪其存活機會的特別風險，國家應負無過錯責任<sup>198</sup>。惟上訴行政法院則是立基於過錯的併存來判定國家責任，等於否定了無過錯責任<sup>199</sup>。而如前所述，最高行政法院是以肯定上訴行政法院之判決來終結此一案件，換言之，其僅放寬過錯責任制度，但未讓無過錯責任制度進入到監所領域中。

在此點上，立法者超前最高行政法院。在名為「安全」的章節中，2009年監所法律為行政機關設定了一個新義務，依第44條第1項，其應確保每位收容人在任何集體的或個別的地點，獲得其身體完整性的有效保護，且依同條第2項，即使在缺乏過錯下，國家應對獄所內他名收容人之暴力所造成之收容人死亡，予以負責。此一新規定等於是在維護收容人安全之名義下，課予監所機關承擔起對抗其他收容人暴力行為的結果義務。此一特殊規定方便受害者家屬之求償，可謂替監所責任法的演進翻開新頁。

---

196 DE SILVA (I.), (註190), p. 432 et s.

197 Cf. DE SILVA (I.), (註183), p. 416 et s.

198 TA Versailles 18 mai 2004, req. n° 0101135.

199 CAA Versailles 2 février 2006, Ministre de la justice, req. n° 04VE02573.

誠然如此，亦不宜誇大變革的規模，因為無過錯責任的適用範圍受到嚴格的限制。一方面，其排除了未導致死亡之暴力行為的情形，亦即，對於未致死的凌虐或強暴，仍須證明行政機關對於損害的發生違犯一般過錯。其實，早有學者主張在當涉及收容人間之暴力行為，都應適用無過錯責任，理由在於監禁本身防礙其躲避此等危險<sup>200</sup>。而在立法過程中，參議院法律委員會的報告中亦曾提議，應將此無過錯責任擴大適用到因收容人間施予暴力而受損害的所有情形，因為依統計數字，其實因其他收容人暴力致死的數目非常低，相反地，較常發生的是收容人間的攻擊、勒索、拳打腳踢、傷害、強暴，只是受害人怕遭到報復，經常保持沉默、甚至否認，因而未被知悉或被低估。另一方面，第44條第2項還課予身分上的限制，亦即，只考量到由收容人對其他收容人所犯之暴力，這意味著排除監所人員或監所以外之人所可能行使之暴力（雖不多見，但確實存在），且排除自殺之情形（雖是用來對抗自己，卻亦涉及暴力的使用）<sup>201</sup>。

有學者特別指出，不論是自殺或他殺，都非出於自然死亡或意外事故，二者都突顯出對於尊重生命和身體完整性的問題。如前述貳、所述，立基於公約第2條之保護生命權，歐洲人權法院對於國家在監所領域的義務，要求愈來愈高。前引判定法國違約的2008年Renolde判決即指出，第2條意含著在某些情況下，公部門有預防性地採取措施以保護個人對抗他人或自己的積極義務，承此精神，最高行政法院隨後鄭重宣示：「依據特別是歐洲人權公約第2條第1句所提醒之原則，任何人的生命權受到法律的保護，有鑑於收容人的脆弱性以及其完全依附於行政機關的情況，特別是歸由後者、且特別是司法部長和監所機構之首長，以其作為服務首長之身分，採取

---

200 DUFFAR (J.), note sous CE 26 mai 1978, Consorts Wachter.

201 Cf. FOUCHARD (I.), Décès violents de détention en prison – Les évolutions récentes de la responsabilité de l'Etat, *AJDA*, 2011, p. 142; ARBOUSSET (H.), (註190), p. 277 et s.

適合於保護其生命的措施」<sup>202</sup>。此一脆弱性以及完全依附於監所機構之狀況，適得以證立國家在收容人暴力死亡方面的責任。其實，行政判例對於獄所中因暴力死亡之情形，不論是涉及到過錯的嚴重程度或是對於建立過錯所採的方法，並未區別兩種死亡類別，都是朝向一致化發展。也因此，似可以預期最高行政法院在未來會將立法者有限引進的無過錯責任，擴及到收容人自殺之情形<sup>203</sup>。

### 三、監所機關責任基礎的擴充

在監所領域中的責任訴訟，以往主要是關係到一些突發的、悲劇性的事件（如導致收容人受傷或死亡）。但最近則有另一面向的發展，亦即，收容人所爭議的是監禁的一般條件有損人性尊嚴<sup>204</sup>。對於物質條件不佳又過於擁擠的法國監所而言，責任之訴的救濟管道，似乎更能發揮保護收容人生命、健康、尊嚴和私生活的功效。

#### （一）尊嚴原則與監禁條件

如貳、所述，以往在向歐洲人權法院提出請求時，收容人鮮少爭議其監禁的一般條件，直到2000年Kudla判決樹立起收容人有請求符合人性尊嚴之監禁條件的權利，相關案件始大為增加。在法國，以監禁條件不符人性尊嚴為由所生的爭訟，其發展更為延遲。須知，「尊嚴」概念固然從二次大戰末期開始，即在國際上被賦予一基本的和普世的特徵，但在法國，此一原則的認可及其可爭訟性的承認，卻是近十多年來的事。憲法委員會是於1994年審查生物倫理法之合憲性時，始正式宣告：「有鑑於1946年憲法序言再次肯定和宣告憲法上之權利、自由和原則……；由此導出，維護人性尊嚴以對抗所有形式之奴役或貶損，是一具憲法效力之原則」<sup>205</sup>。此一

---

202 CE 17 décembre 2008, Section française de l'OIP, req. n° 305594.

203 FOUCHARD (I.), (註201), p. 142.

204 DE SILVA (I.), (註183), p. 416 et s.

205 CC 27 juillet 1994, décision n° 94-343/344 DC.

憲法上的尊嚴要求，先是由1998年12月8日敕令明示用以保護收容人（相關規定被歸併到前引舊刑事訴訟法典第D.189條），其後才納入2009年監所法律中，而憲法委員會在針對此法律進行合憲性審查時，再度重申尊嚴原則的憲法效力<sup>206</sup>。

然而，尊嚴原則在進入到法國法體系後，似乎並未在監所領域中充分發揮其效力。這些年來，獄所的生活條件成為最受批評的對象，法國參議院一份2000年的報告即是以「監獄，共和國的一項恥辱」作為標題，大力抨擊收容人所處的情況<sup>207</sup>；前引國家人權諮詢委員會2007年報告中亦具體指摘拘禁所的雜亂狀況，認為其構成法國監禁條件中最有損人格的面向之一，且其擁擠之狀態對於監所生活的各個面向，均產生悲劇性的影響<sup>208</sup>；「監禁處所之監察長」在其2008年之年度報告中亦指出拘禁所之處所不但有損尊嚴且對收容人私密性的造成侵害<sup>209</sup>。而在國際層級上，歐洲預防酷刑委員會自1991年以來且直到較新近的一份2007年報告中，都揭發法國監所之「不人道和有辱人格的對待」，特別是針對健康、隔離和監所的擁擠等<sup>210</sup>。即使在2009年監所法律通過後的3年間，國際監獄觀察組織法國分部在其2011年底出版的報告中亦悲歎，法國的監禁條件並未獲得足夠的改善，監所的增建未能剷除擁擠的現象，許多監所中舍房之面積、通風設備、沒有分隔的廁所等等，仍停留在有損尊嚴的狀態<sup>211</sup>。

---

206 Cf. FORT (F.-X.), (註27), p. 2249 et s.

207 SENAT, *Rapport fait au nom de la Commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France*, tome I : *Prisons, une humiliation pour la République*, Rapport n° 449, 2000.

208 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME, (註129), p. 41 et s.

209 CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE, *Rapport annuel 2008*, 2009, p. 64.

210 *Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France par le CPT du 27 septembre au 9 octobre 2006*.

211 OIP, *Les conditions de détention en France, Dossier de presse*, Paris, La Découverte, 2011, p. 1 et s.

在法國，部分監所之擁擠和破舊早使得改善監禁條件成為當務之急，其中收容羈押被告和服短期刑受刑人的拘禁所，問題特別嚴重。與其他監獄不同，拘禁所沒有收容人數的限制，且除接納被移送來的被告和服短期刑者外，還應繼續收容被判長期徒刑而在等待移監的受刑人，因此幾乎人滿為患。此外，這些機構有部分是在一次大戰前所建造，其中一些因為缺乏維護和挹注而處於極為老舊和不健康的狀態，如缺乏光線和通風、潮濕、發霉、有傳染疾病的風險等等，而即便是在較新建的機構中，亦仍有衛生和侵害私密性的問題。對於這些監禁條件，並無法透過撤銷違法行政行為的管道獲得救濟，不過自2008年起，在歐洲法的啟發下，一些下級行政法院開始承認收容人得立基於尊嚴原則請求國家賠償。

## (二) 以尊嚴作為責任的基礎

在最近的實務上，國家基於監所之日常監禁條件而被判定應負責的案件增生。首先，必須提及的是引領此一潮流的盧昂地方行政法院2008年Donat判決<sup>212</sup>。在此案中，被收容在盧昂拘禁所的Donat先生，在超過4年的期間與其他2名收容人陸續被監禁在面積介於10.80到12.36平方公尺的舍房中，且這些舍房的如廁間未有特殊通風設備、亦未與舍房其餘部分有真正的隔離。盧昂地方行政法院認為，「這些監禁條件在此案件的情況下，構成對前引刑事訴訟法典之條文所規定之衛生和健康法則的違反；有鑑於在此等條件下之特別長的監禁期間、舍房的大小、雜亂以及由此導出之對於尊重私密性的欠缺，Donat先生有理由主張其被監禁在未確保人身所固有之尊嚴之尊重的條件下，違反前引刑事訴訟法典第D.189條；這些違反構成可以使監所機關承擔責任之過錯……」。於是，判定國家應支付3,000歐元以賠償其所受的精神損害。此一數額或嫌微薄，卻不乏象徵性的意義。

---

212 TA Rouen 27 mars 2008, M. Donat, req. n° 0602590.

在此判決後，同一拘禁所的另3名收容人亦向盧昂地方行政法院提出了緊急審理之請求。其特別質疑被監禁在一個非為收容服長期自由刑之機構中的時間（分別是1年10個月、1年9個月、2年5個月），且強調舍房的擁擠以及舍房的安排不符合刑事訴訟法典和縣衛生法規的規定。基於拘禁所中悲慘的監禁條件，盧昂地方行政法院亦判定國家應支付給3名收容人每人3,000歐元的預付款<sup>213</sup>。對此一緊急審理所提起的上訴，Douai上訴行政法院在其2009年11月12日之裁判中<sup>214</sup>肯定下級法院的決定。若此一裁判看似僅是適用當時已納入刑事訴訟法典中之尊嚴原則以及檢視相關衛生法規是否獲得遵守，但實有其創新之處。一方面，這是首次一個上訴行政法院以未遵守監禁中之人性尊嚴作為使國家承擔責任的依據；另一方面，其進一步指出：「此一對於尊重人身所固有之尊嚴的侵害，其本身造成本質上的精神損害，且依此名義是可予以賠償的」，換言之，只要侵害到尊嚴即足以使國家承擔責任<sup>215</sup>。

自Donat判決發軔後，類似的裁判陸續出現，並自2010年代初起，在包括巴黎地區在內的許多地方，引爆了質疑監禁條件而請求國家賠償的訴訟潮。值得指出的，與先前僅立基於內國法之情形不同，在後續出現的裁判中，行政法院更明白以歐洲人權公約第3條及歐洲人權法院的判例作為依據。例如，波爾多上訴行政法院在其作成之2011年10月18日判決中<sup>216</sup>，除援引當時有效之刑事訴訟法典第D.189條之規定外，特別指出：「依據歐洲人權公約第3條『沒有人得被臣服於不人道和有損人格之對待』之規定；依據這些規定，

---

213 TA Rouen 6 mai 2009, n° 0900578.

214 CAA Douai 12 novembre 2009, Garde des Sceaux, ministre de la justice, req. n° 09DA00782.

215 Cf. BAUDOIN (M.-E.) et DUBREUIL (C.-A.), Le juge administratif des référés et la protection de la dignité des détenus, *Semaines Juridiques - Administrations et Collectivités territoriales*, n° 13, 2010, p. 2112 et s.; FORT (F.-X.), (註27), p. 2249 et s.; DE SILVA (I.), (註183), p. 416 et s.

216 CAA Bordeaux, 18 octobre 2011, n° 11BX00159.



若剝奪自由之措施無可避免地對受刑人伴隨著痛苦和羞辱，其應被監禁在與尊重人身尊嚴相容的條件下，且監禁之方法不應使人臣服於超越此等措施所固有之不可避免的痛苦程度的困境或苦難的強度，且有鑑於監禁的實際要求，其健康和福祉應以適當的方式予以確保」，並認為「Paula L.女士自其被判刑後，與另二名收容人共同被監禁一個原被設想為僅收容一人的11.30平方公尺的舍房中；其因此擁有3.73平方公尺的面積；在此舍房中，衛生設備是透過簾子與該室的其餘部分分開而非隔絕，不足以保護收容人的私密性，且未擁有特殊的通風系統，而收容人卻是在舍房中用餐；針對整個通風機制而言，其被分配的舍房僅有一個罩上格子板的窗戶，並不容許確實地更新周遭的空氣，而L.女士必須承受舍友的煙害；因之，有鑑於L.女士被監禁在一個空間不足……、通風不足……且其未隔絕之廁所緊離用餐地點的舍房中，地方行政法院並未判斷錯誤，其得認為如此之監禁條件未確保人身所固有之尊嚴之尊重，有違歐洲人權公約第3條之規定以及刑事訴訟法典之前引規定，且此一違反構成使國家對利害關係人承擔起責任的過錯……」。

此一為地方行政法院所啟動、且已為上訴行政法院所肯定的裁判運動，無疑屬於歐洲人權法院判例的延申。但由於這些決定並非出自最高行政法院手中，仍需等待最高行政法院的最終裁判來確定是否有新一波的判例演進。

\*\*\*

相較於越權之訴，責任之訴在監所領域中的發展較為遲緩，直到21世紀初才急起直追。在最高行政法院逐漸放寬責任要件而使一般過錯責任亦成為監所領域適用之制度後，後續幾年，透過立法者和下級行政法院的努力，國家不僅應對於事態嚴重之因其他收容人暴力行為致死的情形承擔起無過錯責任，亦應對於收容人所處之惡劣的監禁條件負起一般過錯責任。此演進所意含的理念即是：收容人不因為被監禁而喪失一般人所享有的權利和保障；相反地，正因為其被置於一個特別從屬於或完全依附於監所機關的不利地位，其

更應像所有人一樣得以近用法院、去除加諸身上的違法措施、並在國家未善盡保護義務而損及其權益時請求賠償。

## 陸、結論

在法國，監所法制的改革運動仍在進行，其在承認監禁世界的特殊性以及打破監禁世界的封閉性之間擺盪，擺盪尚未終結，但動向已清楚浮現。在此一順應歐洲法和國際法潮流的發展趨勢中，一方面，立法者以法律（或法律授權）取代和重整過去以行政命令（和內規）為主的規範體系，並臚列收容人之權益且宣示監所機關應確保所有收容人之尊嚴和權利受到尊重，另一方面，最高行政法院透過限縮內部秩序措施之觀念而擴大對於監所行為的合法性控制，並放寬責任要件和基礎而提高收容人獲得國家賠償的可能性。這些由立法和判例法所形塑的新框架，重新建構了原先不具有基本權利、法律保留和權利保護的監所收容關係，使得收容人不再置身於法外空間。

不容諱言，法國法的演進有其特殊背景（除歐洲法的影響外，還有原先立法的嚴重不足、監禁生活的惡劣現況、社會內部的改革呼聲等等），且其作為保護收容人權益最後屏障之司法機關的權限分配、行政訴訟制度之目的及訴權理論、程序設計……等，亦與我國不盡相同，再加上在其所進行的改革中，仍不乏為各界批評或爭執之處，因此，自然無法且不宜以之為標竿一一檢視我國現行法並判定其優缺，特別是相對於法國而言，我國其實很早即在較佳程度內符合法律保留之要求，且相關法律和命令的內容亦因多次修正而在相當程度內較為完備<sup>217</sup>。然即便如此，法國近年來在肯定收容人

---

217 參見林茂榮、楊士隆、黃維賢，監獄行刑法，5版（2011年）。

訴訟權以及其他實體或程序權利上的努力<sup>218</sup>，無疑提點出收容人權益保障在國際法（至少在歐洲法）上的發展趨向，對於現正力圖與國際人權體系接軌的我國而言，應不失其參考價值<sup>219</sup>。

詳言之，法國法的演進是以重新定義收容人之地位為前提，如同法國國家人權諮詢委員會在其2007年報告中所肯定的，自此，被剝奪自由者在與國家的關係中，有四種法地位：其首先是且仍是基

---

218 對於國內特別關注之訴訟權的承認，由於法國行政訴訟制度之目的和訴權理論，與我國繼受自德國者不同，特別是其對訴之利益的要求甚為寬鬆（見註76），因此，若欲將法國最高行政法院所提出、仍在演進中之「措施之性質和效果之嚴重性」之判斷標準（詳見本文肆、三），與我國大法官在司法院釋字第298、323、338等號解釋中所提出之對基本權利有無「重大影響」之判斷標準，兩相對照或比較，並不是十分適切。但仍可察覺到，二者都是在廣開救濟大門以保護關係人權益以及限制救濟可能性以維持機構正常運作或防止訴訟泛濫之間，或更確切地說，在回歸普通法以及安排特別法之間，尋找折衝點。至於在我國法上應如何就得爭訟之事件予以類型化，則須先確定折衝點的落點後，才能具體規劃。關於此一問題，國內學界已有不同聲音，值得續行研究。

219 在國內，有關監所收容人之權益保障，長期以來或非屬法學界熱烈投入的研究主題，但學者們並未在此議題上缺席，除引介有關受刑人或受羈押被告之權利和救濟的外國法制外，亦在內國法的檢討上，開始累積一些成果。有較多的研究專注於羈押法和監獄行刑法中有關爭議管道的安排；亦有針對相關的司法院解釋、行政法院裁判、國家賠償案件進行剖析並提出意見；還有質疑行政程序法第3條第3項第4款「犯罪矯正機關或其他收容處所為達成收容目的所為之行為」不適用行政程序法之程序規定（有違正當法律程序之要求）、監獄行刑法第76條（羈押法準用）僅以「違背紀律」作為懲罰的要件（有違法律明確性原則）、法務部頒定之「收容人違規情節及懲罰參考標準表」欠缺法源依據（有違法律保留原則）；更有進一步反思審判權限的劃分、收容人所享有之訴訟權的「範圍」（受侵害之基本權的「種類」及侵害的影響）、有效權利救濟的保障、法院的負荷能力、甚至是選舉權的行使等等問題。相關研究中較新近者，可參見吳佳霖，粉碎特別權力關係的最後一道堡壘——論監獄行刑事件的權利救濟途徑，臺灣大學法律學研究所碩士論文（2011年）；盧映潔（註1）；盧映潔，論監獄處分之救濟途徑，月旦法學雜誌，124期，頁248-263（2005年）；李建良（註2）；李建良，押牢裡的自由與尊嚴——受羈押被告之憲法權利與司法救濟，台灣法學雜誌，120期，頁26-38（2009年）；李建良，憲法訴權之保障與受羈押被告之司法救濟權——釋字第六五三號解釋，台灣法學雜誌，120期，頁165-171（2009年）；程明修（註6）；吳志光，監獄受刑人無法行使選舉權之合憲性，月旦法學教室，105期，頁6-7（2011年）。此外，許宗力和李震山兩位大法官在司法院釋字第653號解釋之協同意見書中，亦提出許多精闢的見解。

本權利不容被否認之完全的「人」，因此，國家應臣服於各種義務以保障個人自由受到尊重；其次，其仍是「公民」，此一內國法的資格提醒，監禁的理由不得證立將其與社會相隔離，監禁不應再僅被構思為社會排除；再者，其仍是「訴訟權人」，其應享有通常在相關方面所規定之程序權利，如辯論主義、近用法院、有效救濟之權利；最後，其應被視為是公共服務的「使用者」，由此導出，其得請求監所機構正常運作，且公權力應履行法律所指派之使命。此四種法地位的優越性是依次遞減，亦即，是以「人」的地位最為優先<sup>220</sup>。也因此，在新的監所收容關係裡，監所機關在任何情況下都應充分考量到維護收容人基本權利此一根本要求，換言之，收容人不僅不因人身自由受限而當然喪失其未被依法剝奪的權利，且國家在限制收容人之自由時，亦不得使其承受超越監禁所固有之不可避免之受苦程度的困境或苦難的強度。

對於收容人「人」之地位的肯定以及由此衍生出來的法國法制的變革，本文以為應可帶給我們兩個方面的啟示：在重構新的監所收容關係時，除應承認收容人原則上享有人身自由以外之基本權利外，一方面，即便在限制其人身自由時，亦不得違反對人性尊嚴的尊重，不論是一般或特殊的監禁條件或是搜身制度等，都應符合人性尊嚴之要求，不得構成不人道或有辱人格的對待，且應有適當的救濟管道以確保之（例如應得請求撤銷置於不人道之監禁條件或是有辱人格之搜身的決定，或針對惡劣監禁條件或違法搜身所造成之侵害請求國家賠償等），另一方面，應肯認享有「人」之地位的收容人，不僅是受無罪推定之受羈押被告，也包括受有罪判刑確定之在監受刑人。有關收容人人性尊嚴之尊重，本文前已詳述歐洲法和法國法上的發展<sup>221</sup>，應可作為我們在樹立相關規範或判例時的參考，於此不再贅述。相反地，有關在監受刑人之地位和保障，個人

---

220 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME, (註129), p. 30.

221 參見本文貳、一、(二)；參、一、(二)；肆、二、(二)；伍、三。

認為有再予闡明之必要。

如同本文自前言起即已指出的，不論是看守所中之受羈押被告或監獄中之受刑人，這兩類人都處於被監禁狀態，基於封閉世界的共通性，其與監所機關的關係，其實有諸多共同之處。前者固然因受無罪推定，不應課予其超出刑事訴訟程序和機構安全所必需之限制以外的限制，且其監禁制度應儘可能地減少束縛<sup>222</sup>，但後者即使受有罪判決確定，亦不應因此喪失所有的權利和保障。更何況現代刑法上之「自由刑」既是以剝奪自由為內容的刑罰，且此刑罰執行之目的已由以往的「應報」、「嚇阻」與「隔離」轉由「矯正」之目的所取代，因此，似難於人身自由之外，逕行否認受刑人之權利，特別是其作為「人」所得享有的人性尊嚴和基本權利。法國法便是立基於受羈押被告和受刑人因監禁而被剝奪自由的共通性，對其作出一些共同的安排並賦予其類同的法地位。當然，在立法政策上，並沒有共同立法或分別立法的必然性，但受羈押被告和受刑人在某種程度內分享相同的法則並都享有人權保障，非屬法國法所專有，也與國際規範匯流。

前引歐洲監所法則即針對受羈押被告和受刑人共同揭示，「應在尊重人權下對待被剝奪自由者」、「舉凡未被依法由判定自由刑或暫時羈押之決定所收回的權利，被剝奪自由者均得保有之」、「對於被剝奪自由者之限制應「縮減到嚴格之必要」。除歐洲法外，我們所熟悉的「公民與政治權利國際公約」第10條第1項亦規定：「對於所有被剝奪自由之人，應以合於人道及尊重其人性尊嚴的方式對待」。依公約第21號一般性意見<sup>223</sup>第3段對於第10條第1項的解釋，此項規定「課予會員國對因被剝奪自由之地位而特別容易受害之人負起積極義務……」。因此，不僅被剝奪自由者不遭受有違第7條（按：「任何人不得被施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱之處遇

---

<sup>222</sup> 此點為歐洲監所法則所明訂，參見本文貳、二。

<sup>223</sup> ICCPR General Comment No. 21: Replaces general comment 9 concerning humane treatment of persons deprived of liberty (Art. 10) (1992/04/10).

或懲罰」)之對待……,且其所遭受到的苦難或束縛不能超出由自由之剝奪所產生者;這些人之尊嚴的尊重,必須在與自由之人相同的條件下,獲得確保。被剝奪自由者,在遭受封閉環境所不可避免之限制的條件下,享有公約所規定的所有權利」;另第5段還邀請會員國在其人權報告中指出其如何適用聯合國之相關的囚犯處遇標準,其中「聯合國在監人處遇最低標準規則」第4條亦表明其第一部分適用於包括受刑人和受羈押被告在內的全體被監禁者,第二部分才分別針對各類型收容人另作規定。

在我國,司法院大法官雖已點燃摧毀傳統監所收容關係的引信,但至目前為止,引爆的火力似未延燒至監所收容關係中的監獄行刑關係<sup>224</sup>。無論未來特別權力關係的走向為何<sup>225</sup>,如何以法國法

224 在我國司法實務上,行政法院向來否定收容人得尋求行政訴訟之救濟,針對監所處分或處遇提起訴訟卻受挫的例子有許多,可參見盧映潔、魏寬成,我國監所受拘禁人的人權狀況暨權利救濟需求之探討——兼論我國假釋相關決定之救濟制度研析,國立中正大學法學集刊,33期,頁7註11(2011年)。對於此一對外求救無門的困境,司法院釋字第653號解釋已肯定受羈押被告之訴訟權;由於受刑人在監獄中所受處遇或處分與受羈押被告相仿,似沒有理由將之排除於此一演進脈絡以外。惟司法院釋字第653號解釋理由書中又特別指出:「刑事被告受羈押後,為達成羈押之目的及維持羈押處所秩序之必要,其人身自由及因人身自由受限制而影響之其他憲法所保障之權利,固然因而依法受有限制,惟於此範圍之外,基於無罪推定原則,受羈押被告之憲法權利之保障與一般人民所得享有者,原則上並無不同」,換言之,「原則上並無不同」是立基於「無罪推定原則」。有鑑於此,本號解釋在解釋上是否當然可擴及「已受有罪判決確定」之在監受刑人,實不無疑義。另外,司法院釋字第681和第691號解釋雖是針對受刑人,但涉及的卻是假釋問題。監獄行刑是指,當受判決人須入監服刑,其進入監禁場所後,國家「應如何執行刑罰」的問題,而假釋是關於「刑罰是否執行」的問題,性質上屬於刑事司法權的範疇(此一區別,詳見盧映潔(註219),頁258-259)。換言之,這兩號解釋雖讓法治的陽光透入監獄這個黑暗角落,其實並未觸及監獄行刑關係。

225 固然許宗力大法官在司法院釋字第653號解釋協同意見書中力主、並於司法院釋字第684號解釋協同意見書再次肯定:「……本號解釋應已更清楚表達出向特別權力關係說再見的訊息,且掙脫特別權力關係束縛的,不限於受羈押被告,還擴及所有其他具特定身分而被傳統特別權力關係鎖定的穿制服、穿學生服、穿軍服,乃至穿囚服的國民」,惟學界迄今對於相關解釋以及此一關係的去留或走向,似未達成共識。依黃錦堂教授的歸納,主要有特別權力關係揚棄說、由特別權力關係到特別身分說、因解釋文本與射程限制從而尚未終局決定說三種。詳見黃錦堂,我國特別權力關係的新定向——釋字第653、

為借鑑，並衡諸兩人權公約對於尊重被剝奪自由者人性尊嚴之要求以及當今憲法保障人民基本權利之意旨，一併檢視並展望受羈押被告和受刑人之地位及其權益保障，應是刻不容緩。誠如李震山大法官在司法院釋字653號解釋之協同意見書中已疾呼的，「事實上，羈押被告與受刑人在監所內所受處遇差別並不大，至少兩者之權利救濟途徑同樣不周全。要將兩者同置於特別權力關係演變的脈絡去關照，才能真正掌握『通盤檢討』之契機，否則在『維持監所秩序之必要』優於基本權利保障之理念下，再依『推一下、才動一下』的改革經驗，修法或將僅及於宣告違憲部分……，而受刑人類同權利之保障，若仍自滯於特別權力關係之中，等待下次釋憲再舉一反三，恐就太悖於『國家是為人民而存在』的國民主權理念」<sup>226</sup>。

---

654與684號解釋之發展，法令月刊，62卷9期，頁1308-1331（2011年）。

226 李震山大法官於司法院釋字第691號解釋部分協同部分不同意見書中再次重申。

## 參考文獻

### 1. 中文部分

- 王必芳（2012），行政命令的抽象司法審查——以法國法為中心，  
中研院法學期刊，11期，頁129-202。
- 吳志光（2011），監獄受刑人無法行使選舉權之合憲性，月旦法學  
教室，105期，頁6-7。
- 吳佳霖（2011），粉碎特別權力關係的最後一道堡壘——論監獄行  
刑事件的權利救濟途徑，臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 吳庚（2008），行政法之理論與實用，10版，臺北：自版。
- 李建良（2005），監獄處分與行政救濟，月旦法學教室，27期，頁  
26-27。
- （2009），押牢裡的自由與尊嚴——受羈押被告之憲法權利  
與司法救濟，台灣法學雜誌，120期，頁26-38。
- （2009），憲法訴權之保障與受羈押被告之司法救濟權——  
釋字第653號解釋，台灣法學雜誌，120期，頁165-171。
- 周儵嫻（2011），我國矯正政策與管理機制之研究，收於：行政院  
研考會編，行政院研考會委託研究報告。
- 林茂榮、楊士隆、黃維賢（2011），監獄行刑法，5版，臺北：五  
南。
- 程明修（2009），別說羈押法沒被「特別權力關係」的惡靈附  
身！——司法院釋字第653號解釋簡評，台灣法學雜誌，  
124期，頁201-204。
- 黃錦堂（2011），我國特別權力關係的新定向——釋字第653、654  
與684號解釋之發展，法令月刊，62卷9期，頁1308-1331。
- 廖福特編（2012），2011年台灣人權報告——兩公約民間社團影子  
報告，臺北：台灣人權促進會、兩公約施行監督聯盟彙整出



版。

盧映潔（2005），論監獄處分之救濟途徑，月旦法學雜誌，124期，頁248-263。

——（2009），受刑人的人權地位及其權利救濟之發展——以德  
國近況為說明，國立中正大學法學集刊，26期，頁93-176。

盧映潔、魏寬成（2011），我國監所受拘禁人的人權狀況暨權利救  
濟需求之探討——兼論我國假釋相關決定之救濟制度研析，國  
立中正大學法學集刊，33期，頁1-77。

## 2. 外文部分

Arbousset, Hervé (2010), Violences mortelles entre détenus et  
responsabilité sans faute de l'Etat: une avancée législative  
incomplète, AJ Pénal, p. 277 et s.

Assemblée nationale (2000), Rapport fait au nom de la Commission  
d'enquête sur la situation dans les prisons françaises, tome I : La  
France face à ses prisons, Documents d'information de l'Assemblée  
nationale n° 2521.

Auby, Jean-Marie (1987), Le contentieux du service public pénitentiaire,  
RDP, p. 547 et s.

Baudoin, Marie-Elisabeth et Charles-André Dubreuil (2010), Le juge  
administratif des référés et la protection de la dignité des détenus,  
Semaines Juridiques - Administrations et Collectivités territoriales,  
n°13, p. 2112 et s.

Belda, Béatrice (2009), L'innovante protection des droits du détenu  
élaborée par le juge européen des droits de l'homme, AJDA, p. 406  
et s.

Boucher, Julien et Béatrice Bourgeois-Machureau (2008), Le juge  
administratif et le détenu, AJDA, p. 128 et s.

Bouju, David (2005), Le détenu face aux mesures d'ordre intérieur, RDP,

p. 597 et s.

Braibant, Guy et Bernard Stirn (1999), *Le droit administratif français*, 5<sup>e</sup> éd., Paris: Presses de Sciences Po et Dalloz.

Céré, Jean-Paul (2009), *Le nouveau droit pénitentiaire et le respect du droit européen. Esquisse de comparaison*, AJ Pénal, p. 476 et s.

——— (2011), *Feu le nouveau droit disciplinaire pénitentiaire*, AJ Pénal, p. 172 et s.

——— (2011), *Un tsunami pénitentiaire*, Recueil Dalloz, p. 643 et s.

Céré, Jean-Paul et Martine Herzog-Evans (2006), *Prison, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale*, Paris: Dalloz.

Chapus, René (2006), *Droit du contentieux administratif*, 12<sup>e</sup> éd., Paris: Montchrestien.

Commission nationale consultative des droits de l'homme (2007), *Les droits de l'homme dans la prison, volume I*, Paris: La documentation française.

Commission présidée par le premier président de la Cour de cassation, Guy Canivet (2000), *Rapport au garde des Sceaux, ministre de la justice: Amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires*, Paris: La documentation française.

Contrôle général des lieux de privation de liberté (2009), *Rapport annuel 2008*.

Costa, Delphine (2003), *Le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré est susceptible de recours pour excès de pouvoir*, AJDA, p. 2090 et s.

——— (2008), *La nouvelle frontière entre mesure d'ordre intérieur et acte administratif susceptible de recours en matière pénitentiaire*, AJDA, p. 1827 et s.

Courtin, Christine (2007), *Responsabilité de l'Etat et contentieux de l'exécution des peines*, Petites Affiches, n° 139, p. 34 et s.

- De Lamy, Bertrand (2010), Le cadre constitutionnel du droit pénitentiaire, *Revue de science criminelle*, p. 217 et s.
- De Laubadère, André, Jean-Claude Venezia et Yves Gaudemet (1994), *Traité de droit administratif*, 13<sup>e</sup> éd., tome I, Paris: LGDJ.
- De Silva, Isabelle (2009), La rénovation du régime de responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires, *AJDA*, p. 416 et s.
- (2009), L'Etat est responsable pour faute simple de la mort d'un détenu à la suite d'un incendie – Conclusions sur CE 17 décembre 2008, *Garde des Sceaux c/ Zaouiya*, *AJDA*, p. 432 et s.
- De Villiers, Michel (dir.) (2003), *Droit public général*, Paris: Litec.
- Domino, Xavier et Aurélie Bretonneau (2011), Custodire ipsos custodes: le juge administratif à la prison, *AJDA*, p. 1364 et s.
- Fort, François-Xavier (2010), La protection de la dignité de la personne détenue, *AJDA*, p. 2249 et s.
- Fouchard, Isabelle (2011), Décès violents de détention en prison – Les évolutions récentes de la responsabilité de l'Etat, *AJDA*, p. 142 et s.
- Frier, Pierre-Laurent et Jacques Petit (2006), *Précis de droit administratif*, 4<sup>e</sup> éd., Paris: Montchrestien.
- Froment, Jean-Charles (1997), Vers une “prison de droit”?, *Revue de science criminelle*, n° 3, p. 537 et s.
- (2010), La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009: Une ambition modéré..., *RDP*, p. 687 et s.
- Frydman, Patric (1995), Le contrôle juridictionnel des mesures disciplinaires dans les institutions fermées – Conclusions sur CE Ass. 17 février 1995(2 espèces) 1) M. Pascal Marie, 2) Philippe Hardouin, *RFDA*, p. 353 et s.
- Giacopelli, Muriel (2010), Le contenu de la loi pénitentiaire: des avancées encore insuffisantes, *RFDA*, p. 25 et s.
- Groulier, Cédric (2009), Une nouvelle approche des mesures d'ordre

intérieur en prison?, RDP, p. 217 et s.

Guyomar, Mattias (2008), Limites des mesures d'ordre intérieur en matière pénitentiaire: déclassements d'emploi et changements d'affection des détenus – Conclusions sur CE Ass. 14 décembre 2007, M. Planchenault (1<sup>er</sup> espèce), et Garde des sceaux, ministre de la Justice c/ M. Boussouar (2<sup>e</sup> espèce), RFDA, p. 87 et s.

—— (2009), La justiciabilité des mesures pénitentiaires devant le juge administratif, AJDA, p. 413 et s.

Herzog-Evans, Martine (2010), Loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009: changement de paradigme pénologique et toute puissance administrative, Recueil Dalloz, p. 31 et s.

—— (2011), Prisons: la France à nouveau condamnée par deux fois par la Cour européenne des droits de l'homme, AJ Pénal, p. 88 et s.

Moderne, Franck (1995), A propos du contrôle des punitions en milieu carcéral – Le point de vue du publiciste, RFDA, p. 822 et s.

Odent, Raymond (2007), Contentieux administratif, tome I, Paris: Dalloz.

OIP (2011), Les conditions de détention en France, Dossier de presse, Paris: La Découverte.

Péchillon, Eric (2009), Regard d'un administrativiste sur la loi du 24 novembre 2009, AJ Pénal, p. 473 et s.

Poujol, Matthieu (2011), La décision portant sur l'organisation des visites aux détenus est un acte faisant grief, AJDA, p. 678 et s.

Pradel, Jean (1996), Un nouveau régime disciplinaire des détenus depuis le décret n° 96-287 du 2 avril 1996. Une révolution en droit pénitentiaire, AJDA, p. 319 et s.

Rainaud, Anne (2005), La liberté de réunion n'a pas, en détention, la même portée qu'à l'extérieur, AJDA, p. 1579 et s.

Renucci, Jean-François (2007), Traité de droit européen des droits de l'homme, Paris: LGDJ.

- Sauvé, Jean-Marc, Le contrôle de l'administration pénitentiaire par le juge administratif, <http://www.conseil-etat.fr/fr/discours-et-interventions/le-controle-de-ladministration-penitentiaire-par-le-juge-administratif.html>.
- Scanvic, Frédéric (1993), Les mesures d'ordre intérieur dans les établissements pénitentiaires – Conclusions sur CE 15 janvier 1992, Cherbonnel, RFDA, p. 1131 et s.
- Senat (2000), Rapport fait au nom de la Commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, tome I : Prisons, une humiliation pour la République, Rapport n° 449.
- Simoni, Cécile-Marie (2010), La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009: vers de nouveaux droits pour les détenus, AJDA, p. 494 et s.
- Touvet, Laurent et Jacques-Henri Stahl (1995), Rétrécissement de la notion de mesure d'ordre intérieur, AJDA, p. 379 et s.